



Жұмыстарды сатып алу жөнінде шарт № _____

_____ қ.

«__» _____ 2026 ж.

"Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" акционерлік қоғамы, бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, _____ негізінде әрекет ететін _____, атынан, бір жағынан, және _____ тұлғасында, бірінші тараптан және бұдан әрі «Мердігер» деп аталатын, _____ атынан, негізінде қызмет ететін _____, екінші тараптан бірлесіп «Тараптар», ал жоғарыда көрсетілгендей жеке-жеке «Тарап» деп аталатындар «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығымен «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама тиесілі заңды тұлғалардың сатып алуды жүзеге асыру тәртібіне (бұдан әрі – Тәртіп) сәйкес және _____ негізінде осы жұмыстарды сатып алу туралы шартты (бұдан әрі – Шарт) жасасты және төмендегілер туралы келісімге келді. Мердігер осы Шартқа қол қоя отырып: • заңнамаға сәйкес құрылған және әрекет ететін кәсіпкерлік субъектісі екенін; • осы Шартқа қол қою үшін қандай да бір шектеулер, тыйым салулар жоқтығын; • осы Шартқа қол қою алдында өзінің барлық кәсіпкерлік тәуекелдерін бағалағанын және сәйкестендіргенін; • Тәртіппен танысқанын және осы Шартты орындауға әсер ететін Тәртіп нормаларымен келісетінін растайды. Тапсырыс беруші өнім берушінің/қосалқы мердігердің Тәртіптің 61-бабының 10 және 10-1-тармақтарында көзделген міндеттемелерді орындауына, оның ішінде осы Тәртіптің 61-бабының 10-тармағы шеңберінде сатып алу веб-порталы арқылы ұсынылған коммерциялық ұсыныстарды қарау қорытындыларын талдау арқылы тұрақты негізде мониторингті жүзеге асырады.

1. Шарттың мәні

1.1. Мердігер осы Шарттың талаптарына сәйкес жұмыстарды (бұдан әрі – Жұмыстар) орындауға, ал Тапсырыс беруші Мердігер Шарт бойынша өзінің міндеттемелерін тиісінше орындаған жағдайда осы Шарттың талаптарында Жұмыстарды қабылдауға және орындалған Жұмыстарға төлем жүргізуге міндеттенеді.

1.2. Төменде келтірілген құжаттар мен оларда айтылған шарттар осы Шартты құрайды және оның ажырамас бөлігі болып саналады, атап айтқанда:

1.2.1. Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың және қызметтердің тізбесі (Шартқа № 1 қосымша);

1.2.2. Техникалық сипаттiзiм (Шартқа №2 қосымша);

1.2.3. Қызметтер көрсетуге/жұмыстарды орындауға арналған шарттағы елiшiлiк құндылық үлесiнiң болжамды / нақты есебi (Шартқа №3 қосымша);

1.2.4. Мердiгерлiк ұйымдар үшiн өндiрiстiк қауiпсiздiк және еңбектi қорғау қағидалары (Шартқа №4 қосымша);

1.2.5. «KEGOC» АҚ Өнiм берушiлерiнiң мiнез-құлық кодексi (Шартқа №5 қосымша).

2. Шарт сомасы және төлем шарттары

2.1. Осы Шарттың жалпы сомасы _____ (_____) _____ құрайды және Шарттың талаптарын тиісінше орындау үшін қажетті барлық шығыстарды қамтиды және Шарт пен Тәртіпте көзделген жағдайларды қоспағанда, Тараптар осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін толық орындағанға дейін өзгертуге жатпайды.

2.2. Шарт бойынша төлем түрлерінің жалпы арақатынасы Шартқа № 1 қосымшада көрсетілген.

2.3. Шарт бойынша төлем келесі тәртіппен:

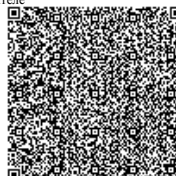
2.4. Аванстық төлем (алдын ала төлем) шарт жасалған және мердігер алдын ала төлеуге шот берген күннен бастап 20 (жиырма) жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде жүргізіледі. Мердігер аванстық төлемнен (алдын ала төлемнен) бас тартқан немесе осы тармақта белгіленген мерзімде алдын ала төлем шотын ұсынбаған жағдайда, бұл аванстық төлем (алдын ала төлем) жүзеге асырылмайды.

2.5. Орындалған Жұмыстар үшін төлем, оның ішінде Шарт бойынша түпкілікті есеп айырысу Тараптар Орындалған жұмыстар актісіне (бұдан әрі – Орындалған жұмыстар актісі) қол қойған және келесі құжатты (құжаттарды):

2.5.1. Шарт аясында электрондық құжат нысанында орындалған Жұмыстардың барлық көлеміне елішілік құндылықты есептеуді (Орындалған жұмыстардың түпкілікті актісімен бірге электрондық сатып алуды жүргізуді қамтамасыз ететін «Самұрық-Қазына» АҚ-ның ақпараттық жүйесінде (бұдан әрі – Веб-портал) ұсынылады);

2.5.2. Шот-фактура/электрондық шот-фактура;

2.6. Заңнамаға сәйкес рәсімделген және қол қойылған Орындалған жұмыстардың актісі (актілері) Мердігер Тапсырыс берушіге Веб-портал арқылы жіберіледі. Веб-порталда электрондық түрде Жұмыстарды қабылдау-беру актісін (актілерін) қалыптастыруға және оларға қол қоюға жол беріледі.





2.7. Тапсырыс беруші төлем құжаттарының топтамасын Мердігердің дер кезінде ұсынбауымен/қол қоймауымен байланысты төлем мерзімін өткізіп алғаны үшін жауапкершілікті көтермейді.

2.8. Нақты орындалған жұмыстар үшін төлем бұрын төленген алдын ала төлемді ескере отырып жүргізіледі.

2.9. Шот-фактура / электрондық шот-фактура салық заңнамасында белгіленген мерзімде Тапсырыс берушінің атына жазып беріледі. Қосылған құн салығының мөлшерлемесі өзгерген, сондай-ақ Қазақстан Республикасының салық заңнамасы саласындағы өзгерістер болған жағдайда Шартқа тиісті түзетулер енгізіледі.

2.10. Шартта және Тәртіпте көзделген жағдайларды қоспағанда, Шарт сомасын ұлғайту жағына өзгертуге жол берілмейді.

2.11. Салықтар мен төлемдер

2.11.1. Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес мынадай түрде төленуі тиіс:

2.11.1.1. Орындаушы Шарт бойынша міндеттемелерді орындауға байланысты есептелген барлық және кез келген салықтарды төлеуге толық жауапты болады және Орындаушы Тапсырыс берушіні Қазақстан Республикасының кез келген мемлекеттік органы, оның ішінде салық қызметі есептеп, жасалған немесе шарт бойынша алған кез келген төлемге байланысты Орындаушыға салуы мүмкін барлық талап етілетін салықтарды немесе алымдарды (өсімпұлдар мен айыппұлдарды қоса алғанда) төлегені үшін кез келген және барлық талаптардан және жауапкершіліктен босатады және қорғайды.

2.11.1.2. Егер мұндай талап Қазақстан Республикасының Заңында, қағидаларында немесе нұсқаулықтарында қамтылатын болса, Тапсырыс беруші салық төлеу бойынша кез келген соманы Орындаушыға төленуі тиіс сомадан ұстап қалады. Орындаушыға кез келген ведомствода Тапсырыс берушіге көрсетілген қаражатты ұстап қалу туралы талаптың заңдылығына дау айтуға мүмкіндік беру үшін Тапсырыс беруші Орындаушыны кез келген осындай талап туралы алдын ала хабардар етеді. Тапсырыс беруші Қазақстан Республикасының тиісті мемлекеттік органына ұсталған сома мөлшерінде жүргізген төлем, төлем бастапқыда Орындаушыға жүзеге асырылғандай, Орындаушының атынан жүргізілген төлем болып есептеледі және Тапсырыс беруші Орындаушының алдында осындай ұсталған сома бойынша одан әрі жауапты болмайды. Сондай-ақ Тапсырыс беруші Орындаушыға барлық осындай төлемдердің құжатталған куәліктерін ұсынады.

2.11.1.3. Орындаушы салық есептілігін Орындаушының дұрыс толтырмауына байланысты қарсы тексерулердің және/немесе сұратулардың нәтижелері бойынша расталмаған қосымша есептеулер болған жағдайда, Орындаушы Тапсырыс берушіге ҚҚС сомасын қайтаруға міндетті.

2.11.1.4. Егер мемлекеттік органдар камералдық бақылау рәсімі, тәуекелдерді басқару жүйесін қолдану және (немесе) тексерулер, сонымен қатар басқа да іс-шаралар шеңберінде Шартта көзделген операциялар бойынша өзара есеп айырысуларды көрсетпеу (төлемеу) не растамау фактілерін анықтаған жағдайда, соның салдарынан Тапсырыс берушіге ҚҚС асып кеткен соманы республика бюджетінен қайтарудан бас тартылатын болады немесе есептелгенге дейін салықтар жүктелсе, Мердігер Тапсырыс берушіден тиісті хабарлама алғаннан кейін 10 (он) күнтізбелік күн ішінде Қазақстан Республикасының бюджетінен қайтарудан бас тартылған ҚҚС-тың барлық сомасын Тапсырыс берушіге өтеуге міндеттенеді, сонымен қатар қаржылық санкцияларды қоса алғанда, барлық өзге де есептелген салықтар өтеледі. Осы тармақта көзделген шарт Орындаушының өзімен тікелей өзара қарым-қатынастармен шектелмейді, сонымен қатар қандай да бір негіздер бойынша Тапсырыс берушімен өзара есеп айырысуды растамау, ҚҚС қайтармау және Тапсырыс берушіге мемлекеттік органдар ұсынған салықтар мен қаржылық санкцияларды қосымша есептеу жағдайларына әкеп соққан басқа орындаушылармен өзара қарым-қатынастарға да қолданылады. Бұрын белгіленген көрсетпеу (төлемеу) фактілері бойынша ҚР бюджетінен қайтарудан бас тартылған ҚҚС асып кетуінің Мердігер өтеген сомасы немесе Шартта көзделген операциялар бойынша өзара есеп айырысуларды растамау, Тапсырыс беруші ҚҚС қайтаруға жаңадан берілген талап және бұрын расталмаған сомаларды қайтаруға растау негізінде Тапсырыс берушіге ҚҚС асып кеткен жағдайда Мердігерге қайтаруға жатады, Мердігердің немесе Өнім берушілердің бұрын анықталған бұзушылықтардың 1-ші, 2-ші, 3-ші және т.б. деңгейлерін жоюы нәтижесінде Тапсырыс беруші ҚҚС асып кетуінің нақты қайтарымын алғаннан кейін 10 (он) күнтізбелік күн ішінде Мердігер бұрын өтеген ҚҚС сомасын қайтаруға міндеттенеді.

3. Жұмыстарды орындау мерзімдері мен талаптары

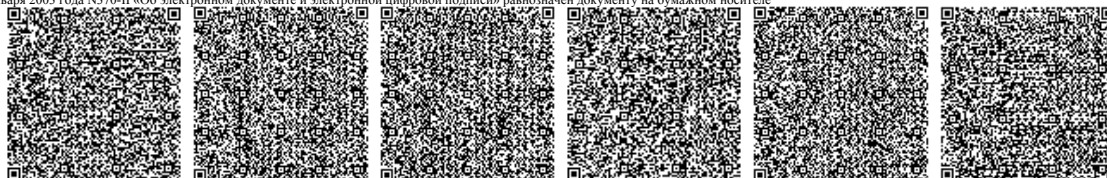
3.1. Жұмыстарды орындау мерзімдері, көлемі және орны осы Шарттың № 1, № 2-қосымшаларында белгіленеді.

3.2. Тапсырыс беруші Жұмыстарды Шарттың № 1, № 2-қосымшаларына сәйкес орындалған Жұмыстардың актісіне сәйкес көлем және сапа бойынша қабылдайды. Жұмыстарды орындау күні Тапсырыс берушінің соңғы орындалған Жұмыстар актісіне қол қойған күн болып табылады.

3.3. жұмыстарды орындау мүмкін болмаған жағдайлардың туындағанын растайтын құжаттар:

3.3.1. Тараптардың хат алмасуы;

3.3.2. үшінші тұлғалармен хат алмасу;





3.3.3. мемлекеттік органдардың (қызметтердің) нұсқамаларының түпнұсқалары және т.б.

3.4. Жұмыстарды орындау мүмкін емес болған жағдай туындаған кезден бастап Тараптар жұмыстарды уақытша тоқтату бойынша акт жасайды.

3.5. Жұмыстарды уақытша тоқтату туралы акт 2 (екі) данада жұмыстарды орындаудың мүмкін болмауы себептері туындаған сәттен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде негіздемелік құжаттар негізінде ресімделеді. Оған Тапсырыс беруші мен Мердігердің уәкілетті өкілдері қол қояды.

3.6. Жұмыстарды орындауға кедергі келтірген жағдайлар тоқтатылған кезде Тараптар жұмыстарды қайта бастауға акт жасайды, Тапсырыс беруші мен Мердігердің уәкілетті өкілдері қол қояды. Жұмыстарды қайта бастауға арналған актілер жұмыстарды орындауға кедергі келтірген жағдайлар тоқтатылған сәттен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде 2 (екі) данада ресімделеді.

3.7. Жұмыстарды тоқтата тұру және жұмыстарды кейіннен қайта бастау фактілері (оның ішінде жұмыстардың аяқталу күнін өзгерту және жұмыстардың күнтізбелік жоспарын тиісінше өзгерту) жұмыстарды тоқтата тұру және қайта бастау фактілері болған айдан кейінгі айдан кешіктірілмей Шартқа тиісті қосымша келісіммен ресімделуі тиіс.

4. Тараптардың құқықтары мен міндеттемелері

4.1. Мердігер:

4.1.1. Шарттың талаптарына сәйкес Жұмыстарды орындауға;

4.1.2. Ақауды бекіту үшін кепілдік жағдайы туралы хабарланған сәттен бастап 24 сағат ішінде объектіге келіңіз.

4.1.3. Тапсырыс берушіге Орындалған жұмыстар актісімен бірге электрондық құжат нысанындағы Шарт аясында орындалған Жұмыстардың барлық көлеміне елшілік құндылық есебін ұсынуға (Веб-порталда ұсынылады);

4.1.4. Тапсырыс беруші анықтаған Жұмыстардың кемшілік терді Шарттың талаптарын сәйкес жоюға;

4.1.5. Жұмыстарды тендерлік өтінімнің құрамында мәлімделген жабдықтармен, техникамен (техникалық құрылғылармен), ғимараттармен (құрылыстармен), үй-жайлармен, бағдарламалық қамтылыммен білікті мамандар орындауға;

4.1.6. Жұмыстарды орындау кезінде Қазақстан Республикасының өнеркәсіптік және өрт қауіпсіздігі, еңбекті және қоршаған ортаны қорғау саласындағы және халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы заңнамасының талаптарын, сондай-ақ көрсетілген бағыттар бойынша Тапсырыс берушінің ішкі нормативтік құжаттарын ұстануға;

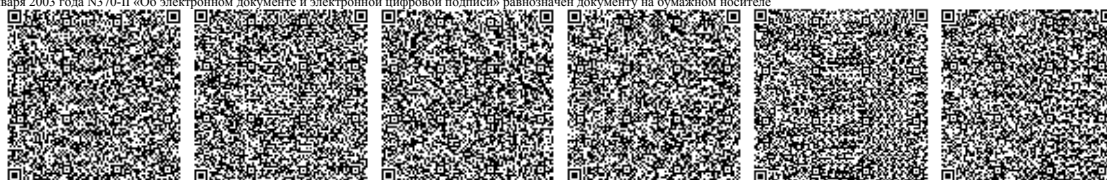
4.1.7. Жұмыстарды орындау кезінде Мердігердің өнеркәсіптік және өрт қауіпсіздігі, еңбекті және қоршаған ортаны қорғау, халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы және ішкі нормативтік құжаттар саласындағы және аталған бағыттар бойынша Тапсырыс берушінің ішкі нормативтік құжаттарының талаптарын сақтамауы нәтижесінде туындайтын ықтимал оқиғалар, авариялар, жазатайым оқиғалар, қоршаған ортаның ластануы, халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы Тапсырыс беруші мен мемлекеттік органдар алдында толық жауапкершілікті көтеруге;

4.1.8. Тапсырыс берушінің объектісінде және (немесе) аумағында Жұмыстарды орындау кезінде аварияларға, жазатайым оқиғаларға, қоршаған ортаның ластануына әкеп соғуы және (немесе) әкеп соқтыруы мүмкін барлық мән-жайлар туралы Тапсырыс берушіге дереу ескертуге;

4.1.9. Тапсырыс беруші және (немесе) уәкілетті органдар белгілеген мерзімдерде Тапсырыс беруші немесе өнеркәсіптік және өрт қауіпсіздігі, еңбекті және қоршаған ортаны қорғау, халықтың санитариялық-эпидемиологиялық салауаттылығы және Тапсырыс берушінің ішкі нормативтік құжаттары саласындағы уәкілетті органдар анықтаған кемшіліктерді өз есебінен жоюға;

4.1.10. Тапсырыс берушінің және (немесе) уәкілетті органдардың өкілдеріне өнеркәсіптік және өрт қауіпсіздігінің, еңбекті және қоршаған ортаны қорғаудың және халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласының жай-күйін тексеру үшін Тапсырыс берушінің объектілерінде және (немесе) аумағында орналасқан Жұмыстарды орындау орындарына қолжеткізуді қамтамасыз етуге;

4.1.11. «Атамекен» ҚР Ұлттық кәсіпкерлер палатасымен келісу бойынша Қор операторы бекіткен, орындалуы және көрсетілуі кезінде тауарларды өндірушілерден сатып алу жүзеге асырылатын жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің тізбесінде Жұмыстар болған жағдайда, Жұмыстарды орындау үшін қажетті тауарларды сатып алынатын тауардың тауар өндірушілерінен және сатып алынатын тауар бойынша жаңа өндірістерді құру жөніндегі жобаны іске асыратын ұйымдардан сатып алуды қамтамасыз етуге; Өнім берушінің осы тармақта көзделген міндеттемені орындағанын растау көрсетілетін қызметтерді қабылдау-беруді растайтын тиісті (түпкілікті) актіге тараптар қол қойған күнге дейін өнім берушінің сатып алынатын тауарларды өндірушіден (олардан) тауарларды сатып алу туралы шарттың (шарттардың) көшірмелерін/сатып алынатын тауар бойынша жаңа өндірістерді құру жөніндегі жобаны (оларды) іске асыратын ұйымды (ұйымдарды), тауарларды қабылдау-беру актілерін ұсынуы болып табылады. Өнім беруші тауарларды жеткізудің бағасы, сипаттамалары мен мерзімдері көрсетілетін қызметтерді сатып алу туралы шарттың талаптарынан туындаған Өнім берушінің талаптарына сәйкес келмеген жағдайда, осы тармақта көзделген міндеттемені орындаудан босатылады. Баға өнім берушінің





талаптарына сәйкес келмеген жағдайда, өнім беруші Тапсырыс берушіге құны тауар өндіруші/Жаңа өндірістерді құру жобасын іске асыратын ұйым ұсынған тауардың (тауарлардың) бағасынан төмен тауарды (тауарларды) сатып алу туралы шарттың (шарттардың) және тауарларды (тауарларды) қабылдау-тапсыру актісінің (актілерінің) көшірмесін (көшірмелерін) ұсынады.

4.1.12. Қолайлы еңбек жағдайларын сақтау және қызметкерді тиісті әлеуметтік-тұрмыстық жағдайлармен қамтамасыз ету;

4.1.13. Еңбекті қорғау, өнеркәсіптік және өрт қауіпсіздігі бойынша оқытудан өткен мамандарды Жұмыстарды орындауға жіберуге;

4.1.14. Өз жұмыскерлерін Жұмыстарды қауіпсіз орындау үшін қажетті арнайы киіммен және басқа да жеке және ұжымдық қорғау құралдарымен;

4.1.15. Тапсырыс берушінің келісімінсіз қосалқы мердігерлерді тартпауға міндеттенеді.

4.1.16. Шартқа қол қойылған сәттен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде Тапсырыс берушіге барлық қосалқы мердігерлер және үлестестік бойынша ақпаратты жазбаша жолдауға міндеттенеді.

4.1.17. «KEGOC» АҚ Өнім берушілерінің мінез-құлық кодексінің (Шартқа № 5 қосымша) талаптарын сақтауға міндетті.

4.1.18. Мердігердің жұмыстың қауіпсіз әдістерін сақтау үшін ауапты өкілдерін бұйрықпен тағайындауға міндетті;

4.1.19. Егер Тапсырыс беруші Мердігерден жұмыстарды, қызметтерді орындаудан Мердігердің қызметкері болып табылатын тұлғаны шеттетуді талап етсе, бұл ретте себептерді көрсете отырып, Мердігер бұл тұлғаны 72 (жетпіс екі) сағат ішінде алып тастауға міндетті, содан кейін бұл тұлғаның шарт бойынша жұмыстарды орындаумен ешқандай байланысы болмауы тиіс;

4.1.20. тапсырыс берушіге ықтимал қолайсыз салдарлар, сондай-ақ осы Шарт бойынша жұмыстардың, қызметтердің тиісінше көрсетілуіне қауіп төндіретін не оларды мерзімінде аяқтау мүмкін болмауын тудыратын өзге де мән-жайлар туралы ескертуге міндетті. Мердігер тарапынан жұмыстарды, қызметтерді уақтылы және тиісінше көрсетуге кедергі келтіретін барлық күтпеген жағдайлар Шарт бойынша жұмыстарды, қызметтерді көрсету мерзімін ұлғайтпай, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді көрсету мерзімін ықтимал ауыстыруды көрсете отырып, хаттаманы ресімдеу арқылы ескертіледі;

4.1.21. Шарттың талаптарына сәйкес Еңбекті қорғау, өнеркәсіптік қауіпсіздік және қоршаған ортаны қорғау туралы заңнаманы қоса алғанда, Қазақстан Республикасы заңнамасының нормаларын, жұмыстарды орындаудың, қызметтер көрсетудің өндірістік объектісінде қолданылатын өзге де нормативтік актілер, сондай-ақ Тапсырыс берушінің өндірістік қауіпсіздігі және еңбегін қорғау (бұдан әрі – ӨҚжәнеЕК) саласындағы талаптарын сақтауға міндетті;

4.1.22. қызметкерлерді Тапсырыс берушінің ЕҚжәнеӨҚҚ-ға кіріспе нұсқамасына жіберуге міндетті;

4.1.23. ең аз уақыт ішінде, бірақ 24 сағаттан аспайтын мерзім ішінде Тапсырыс берушінің өндірістік объектілерінде жұмыстарды орындау, қызметтер көрсету кезінде орын алған барлық жазатайым оқиғалар, инциденттер, авариялар, Мердігердің экологиялық заңнаманы бұзған жағдайлары туралы Тапсырыс берушіні хабардар ету, Тапсырыс берушінің өкілдерін тергеу жөніндегі комиссиялардың құрамына енгізе отырып, оларды Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес тергеп-тексеруді ұйымдастыруға міндетті;

4.1.24. бұйрықпен объектідегі қоршаған ортаны қорғау жөніндегі шаралар жүйесінің сақталуына жауап береді және жұмыс жүргізу кезеңінде объектіде болуға міндетті қоршаған ортаны қорғау жөніндегі менеджерді тағайындауға міндетті. Май немесе басқа да экологиялық қауіпті заттар ағып кеткен кезде топырақ пен су ластанған жағдайда, Мердігер зақымдаған топырақты зарарсыздандыруға байланысты барлық шығындарды Мердігер көтереді.

4.2. Мердігер:

4.2.1. Тапсырыс берушіден Шартта көзделген төлемді (төлемдерді) талап етуге;

4.2.2. Тапсырыс берушіден Жұмыстарды уақтылы қабылдауды және Орындалған жұмыстардың актісіне (актілеріне) қол қояды талап ету;

4.2.3. Тапсырыс берушіден қойылған өсімпұлдың, айыппұлдың және заладың сомасына төлем жүргізуді талап етуге;

4.2.4. Тапсырыс берушімен келісім бойынша тендерлік өтінімде көрсетілген мамандарды, жабдықтарды, техниканы (техникалық құрылғыларды), үй-жайларды және бағдарламалық қамтылымды оларға балама болатындарымен ауыстыруға;

4.2.5. Қазақстан Республикасының заңнамасында, Тәртіпте және (немесе) Шартта көзделген негіздер бойынша шартты бұзуға;

4.2.6. Тендерлік өтінім құрамындағы тендер кезеңінде Мердігер көрсеткен қосалқы мердігерлерге (бірлесіп орындаушыларға) жиынтығында ¼-ден аспайтын Жұмыстар (тендер тәсілімен сатып алуды жүзеге асыру кезінде) көлемін (құнын) қосалқы орындаушыларға (бірлесіп орындаушыларға) ұсынуға;

4.2.7. Жұмыстар басталғанға дейін Тапсырыс берушіден өнеркәсіптік және өрт қауіпсіздігі, еңбекті және қоршаған ортаны қорғау,





халықтың санитарлық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы Тапсырыс берушінің ішкі нормативтік құжаттарымен, сондай-ақ адамдардың өмірі мен денсаулығына қауіп төндіретін қауіпті өндірістік объектілер, жабдықтар және (немесе) Тапсырыс берушінің аумақтары туралы ақпаратпен танысуды талап етуге;

4.3. Тапсырыс беруші:

4.3.1. Орындалған Жұмыстарды Шарттың талаптарына сәйкес қабылдауға;

4.3.2. Шағымдар болмаған жағдайда Орындалған жұмыстар актісіне Мердігерден Жұмыстарды орындау актісін алған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде қол қоюға;

4.3.3. Шарттың талаптарына сәйкес төлемді (төлемдерді) жүзеге асыруға;

4.3.4. Мердігерден жазбаша сұрау салуды алған күннен бастап 2 жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде Мердігердің өкілдерін өнеркәсіптік және өрт қауіпсіздігі, еңбекті және қоршаған ортаны қорғау, халықтың санитарлық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы Тапсырыс берушінің ішкі нормативтік құжаттарымен қол қою арқылы таныстыруға, сондай-ақ өмірге және (немесе) өмірге адамдардың денсаулығына қауіп төндіретін қауіпті өндірістік объектілер, жабдықтар және (немесе) Тапсырыс берушінің аумақтары туралы хабардар етуге;

4.4. Тапсырыс беруші:

4.4.1. Мердігерден қойылған өсімпұлдың, айыппұлдың және заладың сомасына төлем жүргізуді талап етуге;

4.4.2. Шарттың құнын тиісінше азайта отырып, Шарттың талаптарына сәйкес келмейтін Жұмыстарды немесе Жұмыстардың нақты бір көлемін қабылдаудан бас тартуға;

4.4.3. Қазақстан Республикасының заңнамасында, Тәртіпте және (немесе) Шартта қарастырылған негіздер бойынша Шартты бұзуға және (немесе) Шартты орындаудан бас тартуға;

4.4.4. Кез келген уақытта Мердігердің қызметіне араласпай, Мердігер орындайтын Жұмыстардың барысын, сапасы мен толықтығын, оның ішінде өнеркәсіптік және өрт қауіпсіздігі, еңбекті және қоршаған ортаны қорғау саласындағы және халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы талаптардың сақталуын бақылауды жүзеге асыруға, тексеруге;

4.4.5. Мердігерден Қазақстан Республикасының өнеркәсіптік және өрт қауіпсіздігі, еңбекті және қоршаған ортаны қорғау саласындағы заңнамасының және (немесе) көрсетілген бағыттар бойынша Тапсырыс берушінің ішкі нормативтік құжаттарының талаптарын сақтамаған және (немесе) өнеркәсіптік және өрт қауіпсіздігі, еңбекті және қоршаған ортаны қорғау саласындағы бұзушылықтарды жою туралы Тапсырыс берушінің талаптарын орындамаған жағдайда есептелген айыппұлдар сомасын өндіріп алуға құқылы.

4.4.6. Тапсырыс беруші Мердігердің елішілік құндылықты болжамды есептеуді ұсынуын талап етуге құқылы емес.

5. Жұмыстарды тапсыру және қабылдау тәртібі

5.1. Тапсырыс беруші Шарттың талаптарына сәйкес Жұмыстарды тексеруге құқылы.

5.2. Орындалған Жұмыстарды қабылдау Тапсырыс берушінің өкілімен Жұмыстарды қарап тексеру арқылы және осы Шартта белгіленген құжаттардың негізінде жүзеге асырылады.

5.3. Орындалған жұмыстардың көлемі мен сапасының тиісінше болмауы мәселелері бойынша хабарламаны Тапсырыс беруші Мердігерге кемшіліктер, оның ішінде қабылдаудың әдеттегі тәсілі кезінде анықталмайтын кемшіліктер (жасырын ақаулар) анықталған кезден бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде жібереді. Егер Мердігер Тапсырыс берушінің хабарламасына 5 (бес) жұмыс күні ішінде жауап бермесе, мұндай хабарламаны Мердігер мойындаған болып есептеледі және Мердігер өзінің тәуекелдері мен шығыстары есебінен хабарламаны алған сәттен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде хабарламада көрсетілген барлық ескертулер мен кемшіліктерді жоюға міндеттенеді.

5.4. Егер Тапсырыс беруші 5 (бес) жұмыс күні ішінде Мердігерге жұмыстардың тиісті көлемі және/немесе сапасы туралы хабарлама жібермеген жағдайда, жұмыстар Тапсырыс беруші қабылдаған болып есептеледі және осы Шарттың талаптарына сәйкес төленуі тиіс.

5.5. Жұмыстарды орындау аяқталған кезде Мердігер Тапсырыс берушіге орындалған жұмыстар актісін және электрондық шот-фактураны ұсынады.

5.6. Орындалған жұмыстар актісінде көрсетілген жұмыстардың атауы көрсетіледі және Шарт шеңберінде Тараптар көрсету қажет деп санайтын кез келген басқа ақпарат енгізілуі мүмкін.

5.7. Орындалған жұмыстар актісі ресімделгеннен кейін Мердігер Тапсырыс берушіге қажетті құжаттаманы береді.

5.8. Тапсырыс беруші орындалған жұмыстарды қабылдаудан дәлелді түрде бас тартқан жағдайда, Тапсырыс беруші Мердігерге орындалған жұмыстарды қабылдаудан бас тарту актісін қажетті пысықтаулар тізбесімен және оларды орындау мерзімдерімен жібереді.





Бұл жағдайда Мердігер анықталған кемшіліктер мен сәйкессіздіктерді өз есебінен жоюға және орындалған жұмыстарды қайта қабылдауға құжаттар пакетін ұсынуға міндетті.

5.9. Орындалған жұмыстарды қабылдау рәсімі Тапсырыс берушінің талаптарын қанағаттандыратын нәтиже алынған сәтке дейін қайталанады. Бұл ретте Тапсырыс берушінің Шарт бойынша жұмыстарға ақы төлеу жөніндегі міндеттемелерінің басталуы осындай рәсім мерзіміне ұзартылады. Мердігер көрсетілген жұмыстардың кемшіліктерін жоюдан бас тартқан жағдайда, Тапсырыс беруші жұмыстардың құнын төлемеуге құқылы.

5.10. Егер кемшіліктер көрсетілген мерзімдерде жойылмаған жағдайда, Тапсырыс беруші Шартта көзделген санкцияларды біржақты тәртіппен қолдануға, Шартты бұзуға және Мердігерден осындай бұзуға байланысты залалдар мен шығыстарды өтеуді талап етуге құқылы.

5.11. Жұмыстар орындалған жұмыстар актісіне Тапсырыс беруші немесе оның уәкілетті өкілі қол қойғаннан кейін орындалды деп есептеледі.

6. Кепілдіктер мен сапа

6.1. Мердігер Жұмыс сапасының Жұмыстарға қолданылатын белгіленген талаптарға сәйкестігін кепілдік береді. Мердігер тапсырыс беруші Объектіні қалыпты пайдаланған кезде осы Шарт бойынша орындалған Жұмыстарда конструкциямен, материалдармен немесе жұмысымен байланысты ақаулардың болмайтынына кепілдік береді.

6.2. Мердігер Орындалған жұмыстар актісіне қол қойған күннен бастап белгіленген 24 ай ішіндегі Жұмыстардың сапасына кепілдік береді.

6.3. Егер кепілдік мерзімі ішінде Жұмыстардағы ақаулықтар немесе олардың Шарт талаптарына сәйкессіздігі анықталса, Мердігер Тапсырыс беруші тиісті талаптарды қойған сәттен бастап 5 (бес) күнтізбелік күні ішінде ақауларды өз есебінен жоюға міндеттенеді. Жұмыстардағы ақаулықтарды жоюдың Кепілдік мерзімі осы ақауларды жою сәтінен басталады. Жұмыстардағы ақауларды жою бойынша барлық шығындарды Мердігер көтереді.

6.4. Егер Жұмыстардағы ақаулықтарды жою бойынша кешіктіру Мердігердің кінәсінен орын алатын болса, онда кепілдік мерзімі тиісті мерзімге ұзартылады.

7. Тараптардың жауапкершілігі

7.1. Шарт бойынша міндеттемелерді орындамағаны және/немесе тиісінше орындамағаны үшін Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасына және Шартқа сәйкес жауапты болады.

7.2. Мердігер:

7.2.1. Шарттың талаптарына сәйкес Бірыңғай әдістемеді белгіленген нысан бойынша Жұмыстардағы елішілік құндылықтың нақты үлесін есептеу ұсынылмаған жағдайда, Мердігер Тапсырыс берушіге мерзімі өткен әрбір күн үшін Шарт сомасының 10%-нан аспайтын, бірақ Шарт сомасының 0,1% мөлшерінде өсімпұл төлеуге;

7.2.2. Сапасыз материалдар үшін айыппұл: спецификацияға сәйкес келмейтін түпнұсқа емес материалдарды пайдаланған жағдайда Мердігер Шарт құнының 10% мөлшерінде айыппұл төлейді және өз есебінен жұмысты қайта жасайды.

7.2.3. Мердігер сатып алынатын тауардың тауар өндірушілерінен және сатып алынатын тауар бойынша жаңа өндірістер құру жөніндегі жобаны іске асыратын ұйымдардан Жұмыстарды орындау үшін қажетті тауарларды сатып алу жөніндегі міндеттемелерді белгіленген тәртіппен орындамаған жағдайда, Мердігер орындалған жұмыстардың/көрсетілген қызметтердің қабылданғанын-берілгенін растайтын тиісті (түпкілікті) актіге тараптар қол қойғанға дейін жұмыстарды/көрсетілетін қызметтерді беруші төлеуге тиіс немесе Тапсырыс беруші ұстап қалуы мүмкін, міндеттеме бұзыла отырып сатып алынған тауардың жалпы құнының 20% мөлшерінде айыппұл түрінде міндеттемені орындамағаны үшін жауапты болады;

7.2.4. Қазақстан Республикасының өнеркәсіптік және өрт қауіпсіздігі, еңбекті және қоршаған ортаны қорғау, халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы заңнамасының және (немесе) көрсетілген бағыттар бойынша Тапсырыс берушінің ішкі нормативтік құжаттарының талаптарын Мердігер сақтамаған және (немесе) Тапсырыс берушінің анықталған бұзушылықтарды жою жөніндегі талаптарын орындамаған жағдайда, Орындаушы әрбір анықталған сәйкессіздік үшін Шарт сомасының 0,1% мөлшерінде, бірақ Шарттың жалпы құнының 10% аспайтын мөлшерде тұрақсыздық айыбы түрінде жауап береді. Мердігер Шартпен келісілген Жұмыстарды орындау мерзімдерін негізсіз өткізіп алған жағдайда Мердігер Тапсырыс берушіге мерзімі өткен әрбір күнтізбелік күн үшін уақытында орындалмаған Жұмыстардың құнынан 0,1%-ы мөлшерінде, бірақ Шартты жалпы сомасының (немесе орындалмаған міндеттеменің жалпы сомасынан) 10%-нан артық болмайтын өсімпұл төлеуге;

7.2.5. Мердігер Шартта көрсетілген жұмыстарды орындау мерзімдерін кешіктірген жағдайда, Мердігер Тапсырыс берушіге мерзімі өткен әрбір күнтізбелік күн үшін уақтылы орындалмаған жұмыстар құнының 0,1%-ы мөлшерінде, бірақ уақтылы орындалмаған жұмыстардың жалпы сомасының 10% -ынан аспайтын өсімпұл төлеуге міндетті;





7.2.6. Мердігер Шарттың талаптарына сәйкес анықталған кемшіліктерді жою мерзімдерін бұзған жағдайда, Мердігер әрбір кешіктірілген күнтізбелік күн үшін анықталған кемшіліктердің жалпы сомасының 0,1% -ына баламалы соманы, бірақ анықталған кемшіліктердің жалпы сомасының 10%-ынан аспайтын соманы өсімпұл ретінде Тапсырыс берушіге төлейді;

7.2.7. Мердігер жұмыстар бойынша ескертулерді жою мерзімдерін кешіктірген жағдайда, Мердігер Тапсырыс берушіге жұмыстар бойынша уақтылы жойылмаған ескертулердің құнынан 0,1% мөлшерінде, кешіктірілген әрбір күнтізбелік күн үшін өсімпұл төлеуге міндетті, бірақ жұмыстар бойынша уақтылы жойылмаған ескертулердің жалпы құнынан 10% - дан аспайды;

7.2.8. Мердігер Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындаудан бас тартқан жағдайда немесе орындау мүмкін болмаған жағдайда, Шарттың 11-бөлімінде көзделген жағдайларды қоспағанда, Мердігер Тапсырыс берушіге Шарт сомасының 10%-ы мөлшерінде айыппұл төлеуге міндетті.

7.2.9. Шарттың 8.7-тармағында көзделген тәртіппен Шартты бұзған кезде Тапсырыс берушінің Шарт сомасының 10 (он) пайызы мөлшерінде айыппұл талап етуге құқығы бар, ал Мердігер төлеуге міндеттенеді.

7.2.10. Шарттың 4.1-тармағының 4.1.15 және 4.1.16-тармақшаларында көрсетілген міндеттемелерді орындамағаны үшін Мердігер Шарт сомасының 1%-ы мөлшерінде айыппұл түрінде жауапты болады.

7.3. Мердігер осы Шарт бойынша төленуі тиіс сомадан осы Шарт бойынша Мердігердің өз міндеттемелерін орындамағаны және/немесе тиісінше орындамағаны үшін Тапсырыс берушіге тиесілі өсімпұл (айыппұлдар) сомасын Тапсырыс берушінің ұстап қалуына келісуге жауапты.

7.4. Тапсырыс беруші:

7.4.1. Шарт бойынша төлемдер кешіктірілген жағдайда, Тапсырыс беруші Мердігерге мерзімі өткен әрбір күнтізбелік күн үшін төленбеген соманың 0,1%-ы мөлшерінде, бірақ төленуі тиіс соманың 10% -ынан аспайтын өсімпұл төлеуі тиіс.

7.4.2. Тапсырыс беруші орындалған жұмыстар актісіне қол қояды кідірткен жағдайда, мердігер тапсырыс берушіден орындалған жұмыстар актісі сомасының 0,1% мөлшерінде, мерзімі өткен әрбір күнтізбелік күн үшін, бірақ орындалған жұмыстар актісінің жалпы сомасының 10% - ынан аспайтын мөлшерде өсімпұл төлеуді талап етуге құқылы.

7.4.3. Тапсырыс беруші құжаттарды ұсыну мерзімін кешіктірген жағдайда (егер Шарттың талаптары бойынша Тапсырыс берушінің Жұмыстарды орындау үшін Мердігерге құжаттарды ұсынуы талап етілген жағдайда), соның салдарынан Мердігер Шартта көзделген өз міндеттемелерін орындай алмаған жағдайда, Мердігер Тапсырыс берушіден Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен мерзімі өтіп кеткен залалдарды өтеуді талап етуге құқылы.

7.5. Мердігер Шарт бойынша өзінің міндеттемелерін бұзған жағдайда, Тапсырыс беруші «Самұрық-Қазына» АҚ-ның сенімсіз әлеуетті өнім берушілерінің (өнім берушілерінің) тізбесіне Мердігер туралы мәліметті енгізу үшін сатып алу мәселесі жөніндегі уәкілетті органға ақпаратты белгілеген тәртіппен жолдайды.

7.6. Мердігер Шарт бойынша өз міндеттемелерін бұзған жағдайда Тапсырыс беруші Тәртіпке сәйкес Шартты орындауды қамтамасыз етудің енгізілген сомасынан Мердігерге оның Шарт бойынша өз міндеттемелерін бұзғаны үшін есептелген айыппұл сомасын және осыған байланысты туындаған залалды ұстап қалуға құқылы.

7.7. Тұрақсыздық айыбын (айыппұлды, өсімпұлды) төлеу Тараптарды осы Шартпен қарастырылған міндеттемелерді орындаудан босатпайды.

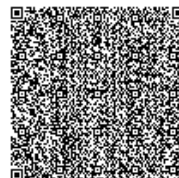
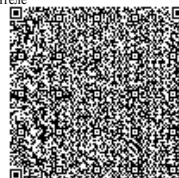
7.8. Егер өсімпұл (айыппұл) сомасы 50 000 (елу мың) теңгеден кем болған жағдайда, өсімпұлды (айыппұлды) ұстап қалу туралы хабарлама Мердігерге тек электрондық почта немесе факсимильдік байланыс арқылы жіберіледі.

8. Шартты өзгерту, бұзу тәртібі

8.1. Осы Шартқа өзгерістер мен толықтырулар енгізу Қазақстан Республикасының заңнамасына және Тәртіпке сәйкес жүзеге асырылады.

8.2. Жобаға не Сатып алу туралы жасалған шартқа өткізілетін (өткізілген) сатып алу талаптарының мазмұнын өзгерте алатын өзгерістерді және/немесе Тәртіптің тиісті тармағында(тарында) көзделмеген өзге де негіздер бойынша Мердігерді таңдау үшін негіз болған ұсынысты енгізуге жол берілмейді.

8.3. Тапсырыс беруші Шартты орындаудан бір жақты бас тартуға: 1) Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің 404-бабы 2-тармағында көзделген; 2) өнім беруші өз міндеттемелерін бұзған кезде; 3) тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алудың негізді орынсыздығына байланысты; 4) Консультациялық қызметтерді сатып алу туралы шартты орындау процесінде Тапсырыс берушінің әлеуетті өнім берушінің мүдделер қақтығысының жоқтығы туралы анық емес ақпаратты және/немесе жалған мәліметтерді ұсынуын анықтауы. Бұл ретте Тапсырыс беруші сатып алу туралы шарттың талаптарына сәйкес өнім берушінің залалды өтеуін талап етуге құқылы; 5) Тәртіптің 31-бабы 1-тармағында көрсетілген; 6) сатып алу туралы шарттың тараптарының бірі шарттың талаптарында көзделген сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі міндеттемелерді бұзған кезде; 7) Тәртіппен айқындалған өзге де жағдайларда ғана құқылы. Жұмыстардың негізделген орынсыздығына байланысты Тапсырыс беруші Мердігерге ол нақты іс жүзінде шеккен





шығыстарын төлеген жағдайда Сатып алу туралы шартты орындаудан бас тартуға жол беріледі.

8.4. Сатып алуда «Самұрық-Қазына» АҚ-ның құрылымдық бөлімшесінің атынан Сатып алуды жүзеге асыру мәселелері жөніндегі уәкілетті орган бұзушылықтарды анықтаған жағдайда Тапсырыс берушінің Шарттан біржақты тәртіппен бас тартуына жол берілмейді. Бұл жағдайда Шарт тараптардың өзара келісімі бойынша ҚР заңнамасының талаптарына сәйкес және Мердігерге Шарт бұзылған күнге нақты жұмсалған шығыстарды төлеу кезінде бұзылуы мүмкін.

8.5. Егер Шарт Тапсырыс берушінің кінәсінен бұзылған жағдайда, Мердігер Тапсырыс берушіден келтірілген залалдарды және Шарт талаптарын тиісінше орындамау салдарынан туындаған шығындарды, сондай-ақ қойылған өсімпұл мен айыппұл сомасын қаржылық өтеуді талап етуге құқығы бар.

8.6. Тапсырыс беруші шартты орындаудан біржақты тәртіппен бас тартқан кезде Тапсырыс беруші Мердігерге Шартты бұзудың болжамды күніне дейін кемінде күнтізбелік 15 (он бес) күн бұрын тиісті жазбаша хабарлама жібереді. Хабарламада Шартты бұзудың себебі көрсетілуі тиіс, жойылған шарттық міндеттемелердің көлемі, сондай-ақ шартты бұзудың күшіне ену күні айтылуы тиіс. Шарт бұзылған кезде Тапсырыс беруші мердігерден шарт сомасының 10 (он) пайызы мөлшерінде айыппұл төлеуді талап етуге құқылы. Шарттың 8.3-тармағының 1) және 3) тармақшаларында көзделген тәртіппен Шартты бұзған кезде Мердігер шартты орындауға байланысты нақты шығындар үшін ғана шартты бұзған күні төлеуді талап етуге құқылы.

8.7. Шарттың талаптарын бұзғаны үшін қандай да бір басқа санкцияларға нұқсан келтірмей, Тапсырыс беруші Мердігерге Шарттың бұзылуы туралы жазбаша хабарлама жібере отырып, Шартты орындаудан біржақты тәртіппен бас тартуға құқылы:

8.7.1. егер Мердігер жұмыстарды Шартта көзделген мерзімде немесе Тапсырыс беруші ұсынған осы Шарттың ұзартылған кезеңі ішінде орындай алмаса;

8.7.2. егер Мердігер жұмыстарды орындау барысында анықталған және Тапсырыс беруші көрсеткен кемшіліктер мен сәйкессіздіктерді Тапсырыс беруші белгілеген уақыт кезеңі ішінде жоймаса;

8.7.3. егер Мердігер Шарт бойынша өзінің қандай да бір басқа міндеттемелерін орындай алмаса;

8.7.4. егер Мердігер Шарт бойынша жұмыстардың бір бөлігін немесе бүкіл көлемін орындамаса.

8.7.5. Бұл ретте Тапсырыс беруші Мердігерден шартты бұздан келтірілген залалдарды өтеуді талап етуге құқылы.

8.8. Тапсырыс беруші тәртіптің 65-бабы 1-тармағының 13) тармақшасында көзделген жағдайларда Мердігер негіздеген және Тапсырыс беруші растаған сомаға Шарттың сомасын ұлғайтудан бас тартқан кезде Шарт Тараптардың өзара келісімі бойынша бұзылуы мүмкін.

8.9. Жұмыстарды сатып алудың орынсыздығына байланысты Шартты орындаудан бас тартуға Тапсырыс берушінің экономикадағы төтенше жағдайға немесе басқа да жағымсыз құбылыстарға байланысты шығыстары қысқартылған жағдайда не алқалық атқарушы органның/Байқау кеңесінің шешімі негізінде (алқалық атқарушы орган/басқару органының Байқау кеңесі/Тапсырыс берушінің жоғары органы (қатысушылардың жалпы жиналысы) болмаған жағдайда, Тапсырыс берушінің алқалық атқарушы органы / басқару органының Байқау кеңесі болмаған жағдайда) жол беріледі. өндірістік қажеттіліктің болмауы. Бұл ретте осы жұмыстарды ағымдағы жылы сатып алуға жол берілмейді. Жұмыстарды сатып алудың орынсыздығына байланысты сатып алу туралы шартты орындаудан бас тартуға Мердігерге ол іс жүзінде шеккен шығыстарды төлеген жағдайда жол беріледі.

8.10. Шарт Тараптар арасындағы өзара келісім бойынша бұзылуы мүмкін. Шартты бұзуға бастамашылық жасаған Тарап өзінің ниеті туралы екінші Тарапты 20 (жиырма) күн бұрын жазбаша хабардар етуге міндетті. Бұл жағдайда Шартты бұзу Тараптардың міндеттемелерді орындауды аяқтау және Тараптар арасында түпкілікті есеп айырысуды жүргізу мәселелері реттелетін бұзу туралы келісімге қол қоюмен ресімделеді. Жоғарыда көрсетілген мән-жайларға байланысты Шарт бұзылған кезде Мердігердің шартты орындауға байланысты оны бұзатын күнгі іс жүзіндегі шығындар үшін ғана ақы талап етуге құқығы бар. Бұл ретте, Тапсырыс беруші Мердігерден Шарттың бұзылуынан келтірілген шығындар үшін ақы талап етуге құқылы.

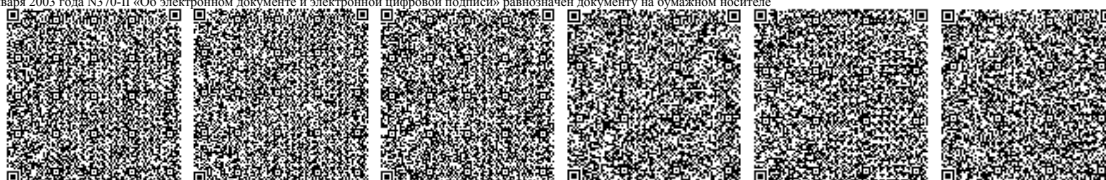
8.11. Егер Мердігер банкрот немесе төлеуге қабілетсіз деп танылса, Тапсырыс беруші Мердігерге тиісті жазбаша хабарлама жібере отырып, кез келген уақытта біржақты тәртіппен Шартты орындаудан бас тартуға құқылы. Бұл жағдайда бұзу дереу жүзеге асырылады және егер шартты бұзу зиян келтірмесе немесе іс-әрекеттерді жасауға немесе Тапсырыс берушіге қойылған немесе кейіннен қойылатын санкцияларды қолдануға қандай да бір құқықтарды қозғамаса, Тапсырыс беруші Мердігерге қатысты ешқандай қаржылық міндет көтермейді.

8.12. Айыппұлдарды төлеу Мердігерінің Шартты бұздан келтірілген залалдарды өтеуден босатпайды.

9. Хат-хабар

9.1. Егер Шарттың талаптары бойынша қандай да бір хат алмасуды жүргізу, хабарламаларды, нұсқаулықтарды, келісімдерді, бекітулерді, сертификаттарды немесе басқа біреудің шешімдерін ұсыну немесе шығару қажет болса және, егер басқаша айтылмаса, онда хат алмасудың осы түрі негізсіз бас тартусыз және кідіріссіз жазбаша нысанда жүзеге асырылады.

9.2. Осы Шартқа сәйкес немесе оған байланысты хат алмасу жөніндегі барлық құжаттарда Шарттың нөмірі бар Тараптардың





деректемелері болуы тиіс.

9.3. Осы Шарттың талаптары бойынша кез келген хат-хабарлар, хабарламалар, есептер, сұрау салулар, талаптар, мақұлдаулар, келісімдер, нұсқаулықтар, тапсырыстар, сертификаттар немесе басқа хабарламалар жазбаша нысанда орындалуы, алдын ала ұсынылуы және қолма-қол немесе пошта хабарламасы бар тапсырыс хатпен, факс немесе электрондық пошта арқылы тапсырылуы, содан кейін түпнұсқасы факс/электрондық нұсқаны алған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде ұсынылуы тиіс.

9.4. Курьерлік пошта, телекс, жеделхат немесе факс арқылы жіберілген кез келген хабарлама (ертерек алу растамасы болмаған жағдайда) беру сәтінде жеткізілген болып есептеледі.

9.5. Тапсырыс хатпен (авиа) жіберілген хабарлама пошта бөлімшесінің немесе поштаның жеткізілгенін растайтын курьерлік қызметтің мөртабаны болған жағдайда жеткізілді деп есептеледі.

10. Шарттың қолданылу мерзімі

10.1. Осы Шарт Тараптардың уәкілетті тұлғалары қол қойған күннен бастап күшіне енеді және шарт бойынша міндеттемелер толық орындалғанға дейін, ал өзара есеп айырысулар бөлігінде олар толық аяқталғанға дейін қолданылады.

11. Еңсерілмейтін күш жағдайлары (Форс-мажор)

11.1. Тараптар, егер ол еңсерілмейтін күш мән-жайларының салдары болып табылса, осы Шарт бойынша міндеттемелерді толық немесе ішінара орындамағаны үшін жауаптылықтан босатылады. Осы бөлімнің мақсаттары үшін «еңсерілмейтін күш мән-жайы» Тараптардың бақылауына бағынбайтын және күтпеген сипаттағы оқиғаны білдіреді. Мұндай оқиғалар соғыс қимылдары, табиғи немесе дүлей апаттар, індет, карантин, эмбарго және басқалар сияқты іс-қимылдарды қамтуы мүмкін, бірақ олармен шектелмейді.

11.2. Еңсерілмес күш мән-жайлары туындаған кезде міндеттемелерді орындау мүмкін еместігі туындаған Тарап екінші тарапқа форс-мажордың болжамды қолданылу мерзімі туралы осындай мән-жайлар басталған кезден бастап күнтізбелік 5 (бес) күн ішінде жазбаша нысанда (хабарлама) хабарлауға, сондай-ақ осындай мән-жайлардың басталу фактісін растайтын құзыретті орган берген құжаттарды ұсынуы тиіс.

12. Дауларды шешу тәртібі

12.1. Осы Шарттан Тараптар арасында туындауы мүмкін барлық даулар мен келіспеушіліктер келіссөздер арқылы шешіледі.

12.2. Егер осындай келіссөздердің нәтижесінде Тараптар шарт бойынша дауды шеше алмаса, Тараптардың кез келгені бұл мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешуді талап ете алады, бұл ретте соттарда қаралуы тиіс барлық даулар Астана қаласының мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотында қаралады. Осы Шартпен реттелмеген барлық мәселелер Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.

13. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл

13.1. Осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде Тараптар және олардың жұмыскерлері қандай да бір заңсыз басымдықтарды немесе өзге де заңсыз мақсаттарды алу мақсатында осы тұлғалардың іс-әрекеттеріне немесе шешімдеріне ықпал ету үшін кез келген тұлғаларға тікелей немесе жанама түрде қандай да бір ақшалай қаражатты немесе құндылықтарды төлемейді, төлеуді ұсынбайды және төлеуге рұқсат бермейді.

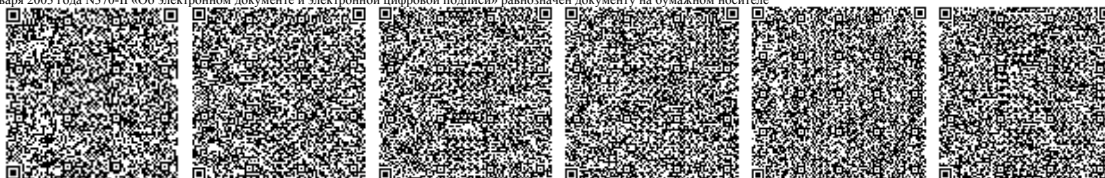
13.2. Осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде Тараптар және олардың жұмыскерлері осы Шарт мақсаттары үшін қолданылатын заңнамада пара беру/алу, коммерциялық параға сатып алу ретінде сараланатын іс-әрекеттерді, сондай-ақ қолданыстағы заңнаманың және қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) қарсы іс-қимыл туралы халықаралық актілердің талаптарын бұзатын іс-әрекеттерді жүзеге асырмайды.

13.3. Осы Шарт Тараптарының әрқайсысы басқа Тараптың жұмыскерлерін қандай да бір жолмен, оның ішінде ақшалай сомалар, сыйлықтар беру, олардың атына жұмыстарды (көрсетілетін қызметтерді) өтеусіз орындау арқылы және жұмыскерді белгілі бір тәуелділікке қоятын және осы жұмыскердің оны ынталандыратын іс-әрекеттің пайдасына қандай да бір іс-әрекеттерді орындауын қамтамасыз етуге бағытталған басқа да тәсілдермен ынталандырудан бас тартады.

13.4. Тарапта қандай да бір Сыбайлас жемқорлыққа қарсы шарттардың бұзылуы орын алды немесе орын алуы мүмкін деген күдік туындаған жағдайда тиісті Тарап екінші Тарапты жазбаша нысанда хабардар етуге міндеттенеді.

13.5. Жазбаша хабарламада Тарап контрагенттің, оның жұмыскерлерінің осы шарттардың қандай да бір ережелерін бұзғаны немесе бұзуы мүмкін екенін нақты растайтын немесе болжауға негіз беретін, пара беру немесе алу, коммерциялық пара беру сияқты қолданыстағы заңнамамен сараланатын іс-әрекеттерде, сондай-ақ қолданылатын заңнаманың және қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға қарсы іс-қимыл туралы халықаралық актілердің талаптарын бұзатын іс-әрекеттерде көрініс табатын фактілерге сілтеме жасауға немесе материалдарды ұсынуға міндетті.

13.6. Осы Шарттың Тараптары сыбайлас жемқорлықтың алдын алу жөніндегі рәсімдердің жүргізілуін таниды және олардың сақталуын





бақылайды. Бұл ретте Тараптар сыбайлас жемқорлық қызметіне тартылуы мүмкін контрагенттермен іскерлік қатынастар тәуекелін азайту үшін ақылға қонымды күш-жігер жұмсайды, сондай-ақ сыбайлас жемқорлықтың алдын алу мақсатында бір-біріне өзара жәрдем көрсетеді.

13.7. Тараптар сыбайлас жемқорлық қызметіне Тараптарды тарту тәуекелдерін болдырмау мақсатында комплаенс тексерулер жүргізу жөніндегі рәсімдердің іске асырылуын қамтамасыз етуге міндеттенеді.

13.8. Тараптар Шарт талаптарында көзделген сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі міндеттемелерді Шарт тараптарының бірі бұзған кезде шартты біржақты тәртіппен орындаудан бас тартады.

14. Құпиялылық

14.1. Тараптар осы Шартқа қол қою арқылы осы шарттың мазмұны, сондай-ақ төлем туралы ақпарат құпия болып табылмайтындығына және Қазақстан Республикасының уәкілетті органдары мен ұйымдарының Веб-порталында және/немесе өзге де ақпараттық жүйелерінде үшінші тұлғалар үшін қолжетімді екендігіне өз келісімін білдіреді. Осы Шарт бойынша Тараптар беретін және/немесе пайдаланатын өзге де құжаттама мен ақпарат құпия болып табылады және Тараптар екінші Тараптың алдын ала жазбаша келісімінсіз, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында және Тәртіпте көзделген жағдайларды қоспағанда, осы ақпаратты үшінші тұлғаларға беруге құқылы емес. Осы тармақтың екінші абзацы Шарттың мәніне жататын мәселелерді іс жүзінде шешу мүдделерінде сотта қарау жағдайларына немесе мұндай жария ету Қазақстан Республикасының заңнамасында ұйғарылған не осыған уәкілеттік берілген мемлекеттік органдардың талап етуі бойынша жүзеге асырылатын жағдайларда қолданылмайды.

14.2. Мердігер Тапсырыс берушінің «Самұрық-Қазына» АҚ-қа Шарт бойынша ақпаратты, оған қоса, бірақ онымен шектелмей, төлем деректемелері мен егжей-тегжейлері туралы ақпаратты, Тапсырыс берушіге қызмет көрсететін контрагенттер-банктерге талап етілетін байланыс арналарының хаттамаларын пайдалана отырып, «Самұрық-Қазына» АҚ-ның ақпараттық-талдау жүйесіне деректерді берудің қорғалған арнасы арқылы үзінді көшірмелерді жіберу арқылы ашуға құқылы екендігімен келіседі.

15. Санкциялар жөнінде

15.1. Тараптар осы Шарттың талаптарымен келісе отырып және Мердігердің кепілдіктері негізінде және оларға адал сенім артады. Мердігер: (а) Мердігер де, оның үлестес тұлғалары да, Мердігердің барлық акционерлері де АҚШ Қаржы министрлігінің шетелдік активтерді бақылау басқармасы (Office of Foreign Assets Control of U.S. Department of the Treasury) басқаратын Еуропалық одақтың және (немесе) Ұлыбританияның және (немесе) SDN санкциялық тізімдерінде (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List – арнайы бөлінген азаматтар мен бұғатталған тұлғалардың тізімі), CAPTA (List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions – корреспонденттік шотты немесе өтпелі төлем шотын ашуға немесе жүргізуге тыйым салынған немесе бір немесе бірнеше қатаң шарттарға бағынатын шетелдік қаржы институттарының тізімі), NS-MBS (Non-SDN Menu-Based Sanctions List – SDN-ге негізделмеген санкциялар тізімі) санкциялар тізіміне, сондай-ақ аумақтан тыс әрекеті бар кез келген басқа санкциялар тізіміне енгізілмегеніне кепілдік береді; Мердігердің Шартпен келісімі осы тармақтың (а) тармақшасында көрсетілген санкцияларды бұзуға әкеп соқпайды; (б) Мердігер Шарт бойынша тиісті міндеттемені орындауға міндетті болған күні және Шартқа сәйкес оның нақты орындалған күніне дейін – Мердігердің шоттары, оның ішінде Шарт бойынша төлемдер жасау үшін пайдаланылатын меншікті және корреспонденттік шоттары АҚШ Қаржы министрлігінің шетелдік активтерді бақылау басқармасы (Office of Foreign Assets Control of U. S. Department of the Treasury) басқаратын оларға қатысты активтерді тоқтату режимі қолданылатын ЕО-ның қаржылық санкцияларының объектілері болып табылатын адамдардың, топтардың және ұйымдардың жиынтық тізбесіне енгізілмеген (Consolidated List of persons, groups and entities subject, under EU Sanctions, to an asset freeze and the prohibition to make funds and economic resources available to them) және (немесе) Ұлыбританиядағы Қаржылық санкцияларды жүзеге асыру жөніндегі басқарманың қаржылық санкциялар объектілерінің жиынтық тізімі (Consolidated List of financial sanctions targets of the Office of Financial Sanctions Implementations in the UK) және (немесе) SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List – арнайы бөлінген азаматтар мен бұғатталған тұлғалардың тізімі), CAPTA (List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions – шетелдіктердің тізімі корреспонденттік шот немесе өтпелі төленетін шот ашатын немесе жүргізетін қаржы институттары тыйым салынған немесе бір немесе бірнеше қатаң шарттарға бағынады), NS-MBS (Non-SDN Menu-Based Sanctions List – SDN-ге негізделмеген санкциялар тізімі) банктерде немесе қаржы институттарында орналасқан; (с) Мердігердің атынан осы Шартқа қол қоятын тұлға(лар) АҚШ Қаржы министрлігінің шетелдік активтерді бақылау басқармасы (Office of Foreign Assets Control of U. S. Department of the Treasury) басқаратын Еуропалық одақтың және (немесе) Ұлыбританияның санкциялар тізіміне және (немесе) SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List – арнайы бөлінген азаматтар мен бұғатталған тұлғалардың тізімі), CAPTA (List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions – корреспонденттік шотты немесе өтпелі төлем шотын ашуға немесе жүргізуге тыйым салынған немесе бір немесе бірнеше қатаң шарттарға бағынатын шетелдік қаржы институттарының тізімі), NS-MBS (Non-SDN Menu-Based Sanctions List – SDN-ге негізделмеген санкциялар тізімі), сондай-ақ аумақтан тыс әрекеті бар кез келген басқа Санкциялар тізіміне енгізілмеген.

15.2. Егер Мердігердің қандай да бір кепілдігі жалған, анық емес және (немесе) дәл болмаса, Мердігер екінші Тараптың талабын алған күннен бастап 10 жұмыс күнінен кешіктірмей, Мердігердің осындай кепілдігінің дәйексіздігі немесе дәл емес болуы нәтижесінде немесе оған байланысты туындаған тікелей және/немесе жанама шығындарды екінші Тарапқа өтеуге міндетті. Бұл ретте Тапсырыс беруші осы Шартты орындаудан біржақты тәртіппен бас тартуға құқылы.

15.3. Егер Шартпен келісім жасалған күннен кейін қандай да бір жаңа Санкциялық Акт қабылданса немесе қандай да бір қолданыстағы Санкциялық Актіге өзгерістер енгізілсе немесе тиісті юрисдикцияның құзыретті мемлекеттік органының ресми түсіндірмесіне немесе шешіміне байланысты қолданылып жүрген Санкциялық Актінің («Жаңа Санкциялар») қолданылу аясы кеңейсе немесе өзгеше түрде





өзгерсе және осындай Жаңа Санкциялар: (а) ақылға қонымды және негізделген қорытынды бойынша Тараптар екінші Тараптың осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындауын мүмкін етпеуі немесе айтарлықтай қиындатуы мүмкін және (немесе) (b) осындай Тараптың қаржыландыру көздеріне және (немесе) Тарап үшін тікелей және/немесе жанама шығындарға (олардың ақылға қонымды қорытындысы бойынша) ұзақ уақыт қол жеткізе алмауына әкеп соқтырған немесе әкеп соқтыруы мүмкін және (немесе) (c) өнімді жеткізуді/қызметтерді көрсетуді бұзуға не тоқтатуға әкелуі немесе әкеп соғуы мүмкін; және (немесе) (d) Тараптардың қандай да бірінң елеулі кредиттік шарттарында қамтылған, оларды сақтау Жаңа Санкциялармен мүмкін емес немесе айтарлықтай кедергі келтіретін Тараптардың міндеттемелерін (ковенанттарын) бұзуға әкеп соғады және (немесе) (e) осындай Тараптың кредиттік рейтингінің төмендеуіне әкеп соқтырды немесе тиісті рейтингтік агенттік жазбаша нысанда растаған мұндай төмендеу ықтималдығы бар (бірге – «Жаңа Санкциялардың Салдары»), мұндай Тарап Жаңа Санкциялар қабылданған сәттен бастап 2 жұмыс күні ішінде (осы бапта көзделген әрбір хабарлама бұдан әрі «Санкциялар туралы хабарлама» деп аталады) ресми растайтын құжаттарды қоса бере отырып және осы санкциялардың оған әсері туралы екінші Тарапты бұл туралы дереу жазбаша хабардар етуге міндеттенеді.

15.4. Санкциялар туралы хабарлама ұсынылған күннен бастап 2 жұмыс күнінен кешіктірмей Тараптардың осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындауына Жаңа Санкциялардың ықтимал әсеріне қатысты өз ұстанымдарын адал талқылау және келісу үшін, сондайақ осы Шартқа өзгерістер енгізуді, тиісті юрисдикцияның құзыретті мемлекеттік органынан рұқсаттар/лицензиялар алуды қоса алғанда («Адал келіссөздер»), Жаңа Санкциялардың осындай теріс әсерін болғызбау немесе ықтимал төмендету жөніндегі ықтимал заңды және ақылға қонымды шаралар туралы Тараптар кездесу(лер)/келіссөздер өткізеді.

15.5. При достижении Сторонами по результатам проведенных Добросовестных переговоров взаимно приемлемого решения, Стороны предпримут разумные усилия для реализации согласованных ими мер в течение 5 рабочих дней, либо в течение иного согласованного ими срока, могут быть реализованы меры, позволяющие исключить нарушение Новых Санкций или их применение к исполнению Сторонами настоящего Договора.

15.6. Тараптар адал келіссөздердің бірінші күні өткізілгеннен кейін 5 жұмыс күні өткен соң келісімге қол жеткізбеген жағдайда, кез келген Тарап кез келген уақытта Жаңа Санкциялар қолданылатын немесе оларға қатысты Жаңа Санкциялар туындаған Тарапқа («Тыйым салынған Тарап») келісімге қол жеткізбеушілік туралы хабарлама («Келісімге қол жеткізбеушілік туралы хабарлама») жіберуге құқылы. Келісімге қол жеткізілмегені туралы осындай хабарлама жіберілген жағдайда Тарап Шартты орындаудан біржақты тәртіппен бас тартуға және келтірілген тікелей және/немесе жанама шығындардың орнын толтыруды талап етуге құқылы.

15.7. Тараптар жоғарыда келтірілген ережелерді шектемей, егер осы Шарт бойынша кез келген төлемдерді АҚШ долларымен не тиісті төлем күніне Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бағамы бойынша теңгемен жүзеге асыру Тапсырыс беруші үшін заңсыз, мүмкін емес немесе Тараптардың өзара келісуі бойынша жаңа санкцияларға, Шарттың 15.8-тармағының ережелеріне байланысты өзге де түрде орынсыз болып қалса, келіседі басымды тәртіппен қолдануға жатады, Тараптардың ақылға қонымды пікірі бойынша баламалы валютада төлем жасау Тараптарға жаңа санкциялардың салдарын болдырмауға мүмкіндік береді, мұндай жағдайда Шарттың 15.5 және 15.6-тармақтарының ережелері қолдануға жатпайды.

15.8. Тараптар осымен халықаралық банк жүйесіндегі белгісіздікті назарға ала отырып, егер кез келген сәтте осы Шарт бойынша кез келген төлемдерді АҚШ долларымен жүзеге асыру не теңге өнім беруші үшін заңсыз, мүмкін емес немесе Тараптардың өзара келісуі бойынша орынсыз деп танылса, Тапсырыс беруші Мердігерді бұл туралы жазбаша нысанда хабардар етуге міндеттенетінін растайды және келіседі және Тараптар осындай төлем жүргізілетін баламалы валютаны теңге («Баламалы валюта») және осындай төлемді алушы Тараптың банктік шотының деректемелерін бірлесіп жазбаша нысанда келіседі, Тараптар келісілген валютада төлемді табысты жүргізу үшін бір-біріне барлық қажетті және ақылға қонымды жәрдем көрсетуге міндеттенеді.

15.9. Егер осы Шартта өзгеше көрсетілмесе, егер осы Шартта төлемдер немесе есеп айырысулар жүргізілуі тиіс қандай да бір сомалар көрсетілсе, есептелсе немесе айқындалса (оның ішінде 15.8 -тармақ қолданылған жағдайда) шарттар теңгемен, рубльмен немесе өзге валютамен, онда тараптар осындай төлемдерді немесе АҚШ долларымен есеп айырысуды жүзеге асыру мақсатында осы сомалар тиісті төлем немесе есеп айырысу күніне (төлем немесе есеп айырысу байланыстырылған күн) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бағамы бойынша АҚШ долларына қайта есептелетініне келіседі.

16. Басқа шарттар

16.1. Шарт орыс және мемлекеттік тілдерде Тараптардың әрқайсысы үшін бір-бір данадан 2 (екі) данада жасалды. Әрбір дана мемлекеттік және орыс тілдеріндегі Шартты қамтиды. Мәтіндер арасында алшақтық болған жағдайда Шарттың орысша мәтіні басымдыққа ие болады. Тараптар алмасатын Шартқа қатысты барлық хат жазысу және басқа да құжаттама осы талаптарға сәйкес келуі тиіс.

16.2. Осы Шарттың барлық қосымшалары, өзгерістері мен толықтырулары жазбаша түрде жасалған және Тараптардың уәкілетті тұлғалары қол қойған жағдайда оның ажырамас бөліктері болып табылады.

16.3. Шарт Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жасалды және реттеледі.

16.4. Тараптар Шартты орындау ішінде және Тараптар өз міндеттемелерін орындаған соң міндетті түрде тоқсан сайын салыстырып тексеру актісіне екі жақты қол қоя отырып, өзара есеп айырысуларды салыстырып тексеруді жүзеге асыруы тиіс. Бұл ретте салыстыру актілеріне Тараптардың уәкілетті өкілдері қол қоюға және ұйымның мөрімен (бар болса) бекітілуі тиіс.

16.5. Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде Тапсырыс беруші мен Мердігер, олардың өкілдерін қоса, Қазақстан





Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл, қоршаған ортаны қорғау, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау, салық салу және коммерциялық құпия және өзге де құпия ақпарат саласындағы заңнамасын толық сақтауға міндеттенеді. Тараптар өз қызметі нәтижелерінің экологияға, экономикаға және қоғамға теріс әсеріне жол бермеуге немесе оны төмендетуге тиіс. Осындай ықпал етуге байланысты тәуекел анықталған кезде Тараптар осындай әсерді тоқтатуға немесе оның алдын алуға бағытталған шараларды қабылдауы қажет.

16.6. Тараптардың ешқайсысы басқа Тараптың жазбаша келісімінсіз Шарт бойынша өз құқықтары мен міндеттемелерін үшінші тарапқа беруге құқылы емес.

16.7. Деректемелер өзгерген жағдайда Тараптар үш күн мерзімде хаттың түпнұсқасын жіберу арқылы барлық өзгерістер туралы бір-бірін хабардар етуге міндетті. Олай болмаған жағдайда шығындар кінәлі тарапқа жүктеледі.

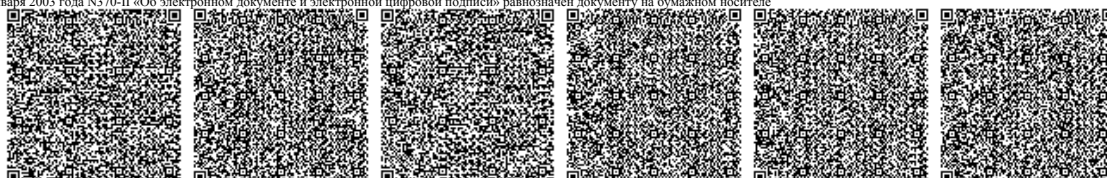
16.8. Шартта айтылмаған барлық өзге жағдайларда Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасын басшылыққа алады.

17. Тараптардың орналасқан жері және банктік деректемелері

"Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company)
)"KEGOC" акционерлік қоғамы
Астана қ., Сарайшық ауданы, Тәуелсіздік даңғылы, ғимарат, 59
БСН 970740000838
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ736010111000023853
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (717) 269-3824

БСН _____
БСК _____
ЖСК _____

Тел.: _____





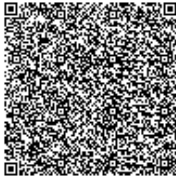
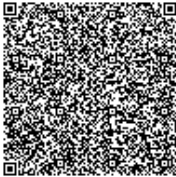
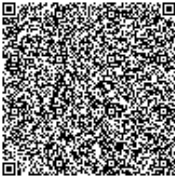
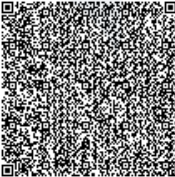
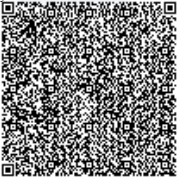
Шарттың №1
қосымшасы

Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың және қызметтердің тізбесі

жолдың РБ №	Аталуы және қысқа сипаттамасы	Қосымша сипаттама	Жалпы саны	Саны	Өлшем бірлігі	ҚР ҚКС белгісі	Сомасы	Жеткізу орны	Жеткізу шарттары	Жеткізу мерзімі	Төлем шарттары
398-2 Р	Тұрғын емес ғимараттарды ағымдағы жөндеу бойынша жұмыстар/құрылыстардың/үй-жайлардың, Тұрғын емес ғимараттарды ағымдағы жөндеу бойынша жұмыстар/құрылыстардың/үй-жайлардың	Ғимараттың стилобат шатырының герметикалық тігістерін қалпына келтіру жұмыстары	1.000	1.000	-		17 000 000	ҚАЗАҚСТАН, Астана қ., проспект Тәуелсіздік, 59	-	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

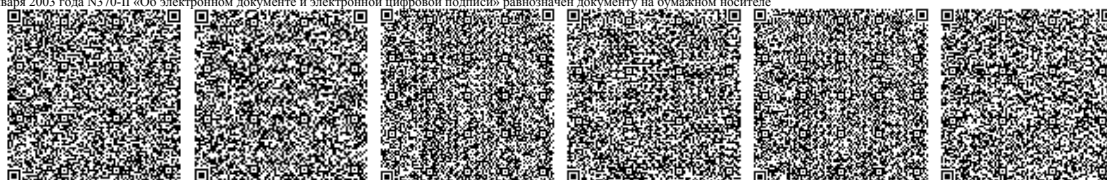
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе





Техникалық сипаттама

Баға ұсынысына сұранымы құжаттамасының пакетінің құрамындағы техникалық сипаттамаға сәйкес.





Қызметтерді көрсету/жұмыстарды орындау жөнінде шартта елішілік құндылық үлесін болжамды/нақты есептеу

_____ жылғы № _____

№ р/с	Жеткізуші*	ТЖҚ БНА коды *	Сатып алынған тауарлардың аталуы және қысқа сипаттамасы	МӨБЖ сәйкес өлшем бірліктердің коды	Сатып алу көлемі		Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінен үзінді						Тауардың шыққан елінің коды	Тауарда елішілік құндылықты , теңгемен	Шартта елішілік құндылықты , %
					5-бабы бойынша өлшем бірлігінде	ақшалай мәнде	Тіркеу нөмірі	Өндірілетін қазақстандық тауардың атауы	Занды тұлғаның/дара кәсіпкердің атауы	Тауар өндірушінің БСН/ЖСН	Қазақстандық тауар өндірушілердің тізіліміне енгізілген күні	Елішілік құндылық үлесі			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 (7*13/100%)	16 (Σ15/Σ7*100 %)
														0,00	x
						0,00								0,00	0,00%

Ескерту:

2. Шарт бойынша контрагенттің өзі де, оны жеткізушілер де болуы мүмкін тауарды жеткізуші көрсетіледі.

3. Бірыңғай номенклатуралық анықтамалық бойынша тауар коды (ТЖҚ БНА). Қол жетімді: <http://www.enstru.skz.kz/>. қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінен үзінді көшірмеде (бар болса) ТЖҚ БНА кодына сәйкес келуге тиіс.

8. Тіркеу нөмірі. Мысал: 20003886.

9. Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінен үзінді көшірмеге сәйкес өндірілетін тауардың атауы.

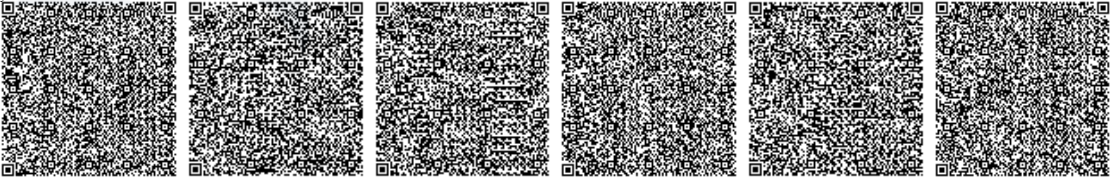
10. Занды тұлғаның/дара кәсіпкердің атауы.

11. Тауар өндірушінің БСН/ЖСН (жеткізушінің БСН/ЖСН міндетті түрде сәйкес келмейді).

12. Қазақстандық тауар өндірушілердің тізіліміне енгізілген күні. Мысал: 25.03.2026.

13. Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінен үзінді көшірмеде көрсетілген тауардағы елішілік құндылық үлесі (%). Үзінді болмаған жағдайда 0-ге тең.

14. Елдердің жіктеуішіне сәйкес тауардың шығарылған елінің коды.





Келісім-шарт шеңберінде көрсетілген қызметтер/орындалған жұмыстар

р/б №	Орындаушы/ Қосалқы мердігер	Шарттың нөмірі	Шарттың бағасы	Шарт аясында Орындаушымен немесе қосалқы мердігермен сатып алынған тауарлардың жиынтық сомасы	Шартты орындау аясында жасалынатын/жасалған қосалқы мердігерлік шарттардың жиынтық сомасы	Шартты орындайтын/орындаған жеткізушінің немесе қосалқы мердігердің жұмысшыларының жалпы еңбекақы қорында қазақстандық кадрларының еңбекақы қорының үлесі	Шартта (ақшалай тұлғада) елішілік құндылық үлесі
1	2	3	4	5(1-ші кестеден)	6	7	8(=(4-5-6)*7)
							0,00
							0,00

Келісім-шарттағы елішілік құндылықты қорытынды есебі

р/б №	Орындаушы	Келісім-шарт	Шарттың күні	Шарт валютасы	Жұмыстарды (қызметтерді) сатып алу жөнінде шарттың жалпы бағасы	Шартта елішілік құндылықты, %
1	2	3	4	5	6	7 ($=\sum 15(\text{кесте 1}) + \sum 8(\text{кесте 2})/6 * 100\%$)
						100

Ескерту:

елішілік құндылық үлесі ұйымдармен Инвестициялар және даму министрінің 20.04.2018 ж. №260 бұйрығымен бекітілген Бірыңғай есептеу әдістемесіне сәйкес есептеледі.





Договор о закупке работ № _____

г. _____

«__» _____ 2026 г.

Акционерное общество "Казakhstanская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC", именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и _____ именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности, как указано выше, «Сторона», в соответствии Порядком осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления (далее – Порядок) и на основании _____, заключили настоящий договор о закупке работ (далее – Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем. Подрядчик, подписывая настоящий Договор подтверждает, что: • является субъектом предпринимательства созданным и действующим в соответствии с законодательством; • отсутствуют какие-либо ограничения, запреты для подписания настоящего Договора; • оценил и идентифицировал все свои предпринимательские риски перед подписанием настоящего Договора. • ознакомлен с Порядком и согласен с нормами Порядка влияющими на исполнение настоящего Договора. Заказчик на постоянной основе осуществляет мониторинг исполнения поставщиком/субподрядчиком обязательств, предусмотренных пунктами 10 и 10-1 статьи 61 Порядка, в том числе посредством анализа итогов рассмотрения поставщиком работ коммерческих предложений, представленных посредством веб-портала закупок в рамках пункта 10 настоящей статьи 61 Порядка.

1. Предмет Договора

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы (далее - Работа), в соответствии с условиями настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы на условиях настоящего Договора, при условии надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору.

1.2. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

- 1.2.1. перечень приобретаемых товаров, работ и услуг (приложение № 1 к Договору);
- 1.2.2. техническая спецификация (приложение № 2 к Договору);
- 1.2.3. прогнозный/фактический расчет доли внутристрановой ценности в договоре на оказание услуг/выполнение работ (приложение № 3 к Договору);
- 1.2.4. Правила производственной безопасности и охраны труда для подрядных организаций (приложение № 4 к Договору);
- 1.2.5. Кодекс поведения поставщиков АО «KEGOC» (приложение №5 к Договору).

2. Сумма Договора и условия оплаты

2.1. Общая сумма настоящего Договора составляет _____ (_____) _____ и включает все расходы, необходимые для надлежащего исполнения условий Договора, и не подлежит изменению до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, за исключением случаев, предусмотренных Договором и Порядком.

2.2. Общее соотношение видов оплаты по договору указано в Приложении № 1 к Договору.

2.3. Оплата по договору производится в следующем порядке:

2.4. Авансовый платеж (предоплата) производится в срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней со дня заключения Договора и предоставления Подрядчиком счета на предоплату. В случае отказа Подрядчика от авансового платежа (предоплаты) или не предоставления в установленные настоящим пунктом сроки счета на предоплату, данный авансовый платеж (предоплата) не осуществляется.

2.5. Оплата за выполненные Работы, в том числе окончательный расчет по Договору, производится в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания сторонами Акта (-ов) выполненных Работ (далее - Акт выполненных Работ) и предоставления следующего (их) документа (ов):

2.5.1. Расчет внутристрановой ценности на весь объем Работ, выполненных в рамках Договора в форме электронного документа (предоставляется в информационной системе АО «Самрук-Қазына», обеспечивающей проведение электронных закупок (далее – Веб-портал) вместе с окончательным Актом выполненных Работ);

2.5.2. Счет-фактура/электронный счет-фактура;

2.6. Акт (ы) выполненных Работ, оформленный (-е) и подписанный (-е) в соответствии с законодательством направляются Подрядчиком Заказчику посредством Веб-портала. Допускается формирование и подписание Акта (-ов) приемки-передачи Работ на Веб-портале в





электронном виде.

2.7. Заказчик не несет ответственности за просрочку платежа, связанную с несвоевременным предоставлением/подписанием Подрядчиком пакета документов на оплату.

2.8. Оплата за фактически выполненные Работы производится с учетом выплаченной ранее предоплаты.

2.9. Счет-фактура/электронный счет-фактура выписывается в адрес Заказчика в сроки, установленные налоговым законодательством. В случае изменения ставки налога на добавленную стоимость, а также изменений в сфере налогового законодательства Республики Казахстан в Договор вносятся соответствующие корректировки.

2.10. Изменение суммы Договора в сторону увеличения не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Договором и Порядком.

2.11. Налоги и платежи

2.11.1. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан следующим образом:

2.11.1.1. Исполнитель несет полную ответственность за уплату всех и любых налогов, начисленных в связи с выполнением обязательств по Договору, и освободит и оградит Заказчика от любых и всех претензий и ответственности за уплату всех требуемых налогов или сборов (включая пени и штрафы), которые могут быть исчислены и наложены на Исполнителя любым государственным органом Республики Казахстан, в том числе налоговой службой, в связи с любой оплатой, произведенной Исполнителем или полученной им по Договору.

2.11.1.2. Если такое требование будет содержаться в законе, правилах или инструкциях Республики Казахстан, Заказчик удержит из сумм, причитающихся к оплате Исполнителю любые суммы, по уплате налогов. Для того чтобы дать возможность Исполнителю оспорить в любом ведомстве правомерность требования к Заказчику об удержании указанных средств, Заказчик заблаговременно уведомляет Исполнителя о любом таком требовании. Оплата, произведенная Заказчиком надлежащему государственному органу Республики Казахстан в размере удержанной суммы, будет считаться оплатой, произведенной от имени Исполнителя, как если бы первоначально платеж был осуществлен Исполнителем, и Заказчик не будет нести дальнейшей ответственности перед Исполнителем по сумме, удержанной таким образом. Заказчик также представит Исполнителю документированные свидетельства всех таких платежей.

2.11.1.3. Исполнитель обязан возратить Заказчику сумму НДС, в случае до начислений, не подтвержденных по результатам встречных проверок и/или запросов в Комитет государственных доходов Республики Казахстан из-за некорректного заполнения налоговых отчетностей Исполнителем.

2.11.1.4. В случае если государственными органами в рамках процедуры камерального контроля, применения системы управления рисками и (или) проведения проверок, а так же иных мероприятий, будут установлены факты не отражения (не уплаты) либо не подтверждение взаиморасчетов по операциям, предусмотренных Договором, вследствие чего Заказчику будет отказано в возврате суммы превышения НДС из бюджета Республики Казахстан, либо вменены к до начислению налоги, то Исполнитель обязуется возместить Заказчику в течение 10 (десяти) календарных дней, после получения соответствующего извещения от Заказчика, всю сумму НДС, отказанного в возврате из бюджета Республики Казахстан, а также возмещены все иные вмененные налоги, включая финансовые санкции. Условие, предусмотренное данным пунктом, не ограничиваются взаимоотношениями непосредственно с самим Исполнителем, но и распространяются на взаимоотношения с другими Исполнителями, приведшие по каким-либо основаниям к случаям не подтверждения взаиморасчетов с Заказчиком, не возврату НДС и доначислению налогов и финансовых санкции, предъявленных государственными органами Заказчику. Возмещенная Исполнителем сумма превышения НДС, отказанного в возврате из бюджета РК по ранее установленным фактам не отражения (не уплаты), либо не подтверждение взаиморасчетов по операциям, предусмотренных Договором, Заказчиком подлежит возврату Исполнителю в случае возврата превышения НДС Заказчику на основании вновь поданного требования на возврат НДС и подтверждения к возврату ранее не подтвержденных сумм в результате устранения Исполнителем либо Поставщиками 1-го, 2-го, 3-го и т.д. уровней ранее выявленных нарушений, Заказчик обязуется вернуть ранее возмещенную Исполнителем сумму НДС в течение 10 (десяти) календарных дней, после получения фактического возврата превышения НДС.

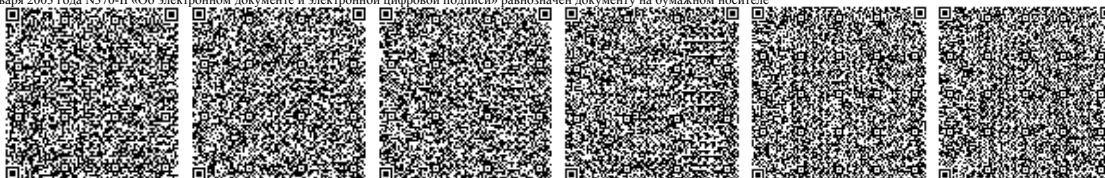
3. Сроки и условия выполнения Работ

3.1. Сроки, условия, объем и место выполнения Работ определяются приложениями №1, №2 к настоящему Договору.

3.2. Работы принимаются Заказчиком по объему и качеству согласно Акту выполненных Работ в соответствии с Приложениями №1, №2 к Договору. Датой выполнения Работ считается дата подписания Заказчиком окончательного Акта выполненных Работ.

3.3. Документами, подтверждающими возникновение обстоятельств невозможности выполнения работ, являются:

3.3.1. переписка Сторон;





3.3.2. переписка с третьими лицами;

3.3.3. оригиналы предписания государственных органов (служб) и т.п.

3.4. Временная остановка работ актируется Сторонами с момента возникновения обстоятельства невозможности выполнения работ.

3.5. Акт о временной остановке работ оформляется на основании обосновывающих документов в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента возникновения причин невозможности выполнения работ в 2 (двух) экземплярах, подписывается полномочными представителями Заказчика и Подрядчика.

3.6. При прекращении условий, препятствовавших выполнению работ Сторонами составляется акт на возобновление работ, подписывается полномочными представителями Заказчика и Подрядчика. Акты на возобновление работ оформляются в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента прекращения условий, препятствовавших выполнению работ в 2 (двух) экземплярах.

3.7. Факты приостановки работ и последующего возобновления работ (в том числе, изменение даты окончания работ и соответствующее изменение календарного плана работ), должны быть оформлены соответствующим дополнительным соглашением к Договору, не позднее следующего месяца за месяцем, в котором имелись факты приостановки и возобновления работ.

4. Права и обязательства Сторон

4.1. Подрядчик обязуется:

4.1.1. Выполнить Работы в соответствии с условиями Договора;

4.1.2. Прибыть на Объект в течение 24 часов с момента уведомления о гарантийном случае для фиксации дефекта.

4.1.3. Предоставить Заказчику с окончательным Актом выполненных Работ расчет внутристрановой ценности на весь объем Работ, выполненных в рамках Договора в форме электронного документа (предоставляется на Веб-портале);

4.1.4. Устранить выявленные Заказчиком недостатки в Работах в соответствии с условиями Договора;

4.1.5. Выполнить Работы квалифицированными специалистами, с оборудованием, техникой (техническими устройствами), зданиями (сооружениями), помещениями, программным обеспечением, заявленными в составе тендерной заявки.

4.1.6. При выполнении Работ соблюдать требования законодательства Республики Казахстан в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды, и в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также внутренние нормативные документы Заказчика по указанным направлениям;

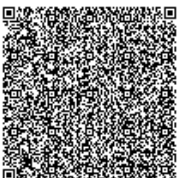
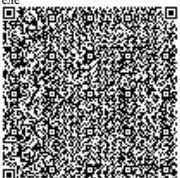
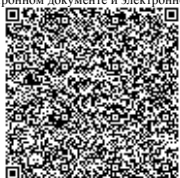
4.1.7. При выполнении Работ нести полную ответственность перед Заказчиком и государственными органами за возможные происшествия, аварии, несчастные случаи, загрязнения окружающей среды, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, возникающие в результате несоблюдения Подрядчиком требований в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды, санитарно-эпидемиологического благополучия населения и внутренних нормативных документов Заказчика по указанным направлениям;

4.1.8. Немедленно предупредить Заказчика обо всех обстоятельствах, которые могут привести и (или) привели к авариям, несчастным случаям, загрязнению окружающей среды при выполнении Работ на объекте и (или) территории Заказчика;

4.1.9. За свой счет устранить выявленные Заказчиком недостатки или уполномоченными органами нарушения в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды, санитарно-эпидемиологического благополучия населения и внутренних нормативных документов Заказчика, в установленные Заказчиком и (или) уполномоченными органами сроки;

4.1.10. Обеспечить доступ представителям Заказчика и (или) уполномоченных органов на места выполнения Работ, находящиеся на объектах и (или) территории Заказчика для проверки состояния промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды, и в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

4.1.11. В случае наличия Работ в Перечне работ и услуг, при выполнении и оказании которых закупки товаров осуществляются у товаропроизводителей, утвержденный Оператором Фонда по закупкам по согласованию с Национальной палатой предпринимателей РК «Атамекен», обеспечить приобретение товаров, необходимых для выполнения Работ, у товаропроизводителей закупаемого товара и организаций, реализующих Проект по созданию новых производств по закупаемому товару. Подтверждением исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, является предоставление поставщиком до даты подписания сторонами соответствующего (окончательного) акта, подтверждающего прием-передачу оказанных услуг, копии(й) договора(ов) о закупках товаров у товаропроизводителя(ей) закупаемых товаров/организации(ий), реализующей(их) Проект по созданию новых производств по закупаемому товару, актов приема-передачи товаров. Поставщик освобождается от выполнения обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, в случае несоответствия цены, характеристик и сроков поставки товара требованиям Поставщика, обусловленных условиями договора о закупках услуг. В случае несоответствия цены требованиям поставщика, поставщик предоставляет Заказчику копию(и) договора(ов) о закупке и акта(ов) приема-передачи товара(ов), стоимость которого





ниже цены товара(ов), предложенной товаропроизводителем/организацией, реализующей Проект по созданию новых производств.

4.1.12. Поддерживать благоприятные условия труда и обеспечивать работника надлежащие социально-бытовые условия;

4.1.13. Допускать к выполнению Работ специалистов, прошедших обучение по охране труда, промышленной и пожарной безопасности;

4.1.14. Обеспечить своих работников специальной одеждой и другими средствами индивидуальной и коллективной защиты, необходимыми для безопасного выполнения Работ;

4.1.15. Не привлекать субподрядчиков без согласования с Заказчиком.

4.1.16. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Договора письменно направить Заказчику информацию по всем субподрядчикам и аффилированности.

4.1.17. Соблюдать требования Кодекса поведения поставщиков АО «KEGOC» (приложение № 5 к Договору).

4.1.18. Назначить приказом ответственных представителей Подрядчика за соблюдение безопасных методов работ;

4.1.19. Если Заказчик требует от Подрядчика отстранить от выполнения работ, услуг лицо, являющееся работником Подрядчика, указывая при этом причины, Подрядчик обязан удалить это лицо в течение 72 (семидесяти двух) часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по Договору;

4.1.20. Предупреждать Заказчика о возможных неблагоприятных последствиях, а также иных обстоятельствах, которые грозят надлежащему оказанию работ, услуг по настоящему Договору, либо создают невозможность завершения их в срок. Все непредвиденные обстоятельства, препятствующие своевременному и надлежащему оказанию работ, услуг со стороны Подрядчика, оговариваются путем оформления протокола, с указанием возможных переносов срока оказания работ, услуг, не увеличивая срока оказания работ, услуг по Договору;

4.1.21. Соблюдать нормы законодательства Республики Казахстан, включая законодательство об охране труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды, иные нормативные акты, действующие на производственном объекте выполнения работ, оказания услуг, а также требования в области производственной безопасности и охраны труда (далее – ПБиОТ) Заказчика в соответствии с условиями Договора;

4.1.22. направлять работников на вводный инструктаж в СОТиПБ Заказчика;

4.1.23. в течение минимального времени, но не более чем в течение 24 часов информировать Заказчика обо всех несчастных случаях, инцидентах, авариях, случаях нарушения Подрядчиком экологического законодательства, имевших место при выполнении работ, оказании услуг на производственных объектах Заказчика, организовывать их расследование в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, с включением представителей Заказчика в состав комиссий по расследованию;

4.1.24. назначить приказом менеджера по охране окружающей среды, который будет отвечать за соблюдение системы мер по охране окружающей среды на объекте, и обязан будет находиться на объекте в период проведения работ. В случае загрязнения почвы и вод при утечке масла или других экологически опасных веществ Подрядчик несет все расходы, связанные с обеззараживанием почвы, зараженной Подрядчиком;

4.2. Подрядчик имеет право:

4.2.1. Требовать от Заказчика оплату (ы), предусмотренную (-ые) Договором.

4.2.2. Требовать от Заказчика своевременной приемки Работ и подписания Акта (-ов) выполненных Работ;

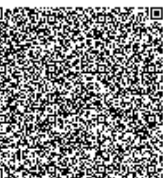
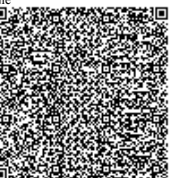
4.2.3. Требовать от Заказчика оплату суммы выставленных пени, штрафа и убытков;

4.2.4. По согласованию с Заказчиком заменить специалистов, оборудование, технику (технические устройства), помещения, программное обеспечение, заявленных в составе тендерной заявки, на равнозначных.

4.2.5. Расторгнуть Договор по основаниям, предусмотренным в законодательстве РК, Порядке и (или) Договоре;

4.2.6. Передавать субподрядчикам (соисполнителям), указанным Подрядчиком на этапе тендера в составе тендерной заявки, на субподряд (соисполнение) в совокупности не более ¼ объема (стоимости) Работ (при осуществлении закупок способом тендера);

4.2.7. До начала Работ требовать от Заказчика ознакомления с внутренними нормативными документами Заказчика в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также информации об опасных производственных объектах, оборудовании и (или) территориях Заказчика, создающих угрозу жизни и здоровью людей;





4.3. Заказчик обязуется:

4.3.1. Принять выполненные Работы в соответствии с условиями Договора.

4.3.2. Подписать Акт выполненных Работ в случае отсутствия претензий в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Акта выполненных Работ от Подрядчика;

4.3.3. Осуществлять оплату (ы) в соответствии с условиями Договора.

4.3.4. В срок не позднее 2 рабочих дней со дня получения письменного запроса от Подрядчика ознакомить представителей Подрядчика под роспись с внутренними нормативными документами Заказчика в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также поставить в известность об опасных производственных объектах, оборудованьях и (или) территориях Заказчика, создающих угрозу жизни и здоровью людей;

4.4. Заказчик имеет право:

4.4.1. Требовать от Подрядчика оплату суммы выставленных пени, штрафа и убытков.

4.4.2. Отказаться от приемки Работ или определенной части Работ, не соответствующей требованиям Договора, с соответствующим уменьшением стоимости Договора.

4.4.3. Расторгнуть Договор и (или) отказаться от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным в законодательстве Республики Казахстан, Порядке и (или) Договоре.

4.4.4. Не вмешиваясь в деятельность Подрядчика в любое время осуществлять контроль, проверять ход, качество и полноту выполняемых Подрядчиком Работ, в том числе, соблюдение требований в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды и в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

4.4.5. Взыскать сумму начисленных штрафов с Подрядчика в случае несоблюдения им требований законодательства Республики Казахстан в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды и (или) внутренних нормативных документов Заказчика по указанным направлениям и (или) невыполнении требования Заказчика об устранении нарушений в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды.

4.4.6. Заказчик не вправе требовать предоставления Подрядчиком прогнозного расчета внутристрановой ценности.

5. Порядок сдачи и приемки Работ

5.1. Заказчик вправе проверить Работы на соответствие условиям Договора.

5.2. Приемка выполненных Работ осуществляется представителем Заказчика путем осмотра Работ и на основании документов, предусмотренных настоящим Договором.

5.3. Уведомление по вопросам ненадлежащего объема и качества выполненных Работ направляется Заказчиком к Подрядчику в течение 5 (пять) рабочих дней с момента обнаружения недостатков, в том числе, недостатков, которые не могли быть обнаружены при обычном способе приемки (скрытые дефекты). Если Подрядчик не ответил на уведомление Заказчика в течение 5 (пять) рабочих дней, такое уведомление считается признанным Подрядчиком и Подрядчик за счет собственных рисков и расходов обязуется в течение 5 (пять) рабочих дней с момента получения уведомления устранить все замечания и недостатки, указанные в уведомлении.

5.4. В случае если Заказчик в течение 5 (пять) рабочих дней не направил Подрядчику уведомление о ненадлежащем объеме и/или качестве Работ, Работы считаются принятыми Заказчиком и подлежат оплате согласно условиям настоящего Договора.

5.5. При завершении выполнения Работ Подрядчик представляет Заказчику Акт выполненных Работ и электронный счет-фактуру.

5.6. В Акте выполненных Работ указывается наименование оказанных работ, и может быть включена любая другая информация, которую Стороны сочтут необходимой указать, в рамках Договора.

5.7. После оформления Акта выполненных Работ Подрядчик передает необходимую документацию Заказчику.

5.8. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных Работ, Заказчик направляет Подрядчику акт отказа от приемки выполненных Работ с перечнем необходимых доработок и сроков их исполнения. В этом случае Подрядчик обязан устранить обнаруженные недостатки и несоответствия за свой счет и предоставить пакет документов к повторной приемке выполненных Работ.

5.9. Процедура приемки выполненных Работ повторяется до момента получения результата, удовлетворяющего требованиям Заказчика. При этом наступление обязательств Заказчика по оплате Работ по Договору продлевается на срок такой процедуры. В случае отказа Подрядчика устранить недостатки оказанных Работ, Заказчик имеет право не оплачивать стоимость Работ.

5.10. В случае если недостатки не были устранены в указанные сроки, Заказчик вправе применить санкции, предусмотренные Договором,





в одностороннем порядке расторгнуть Договор и потребовать от Подрядчика возмещения убытков и расходов, связанных с таким расторжением.

5.11. Работы считаются выполненными после подписания Акта выполненных Работ Заказчиком или его уполномоченным представителем.

6. Гарантии и Качество

6.1. Подрядчик гарантирует качество Работ, установленным требованиям, применимым к Работам. Подрядчик гарантирует, что Работы, выполненные по данному Договору, не будут иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой, при нормальном использовании Заказчиком Работ.

6.2. Подрядчик гарантирует качество Работ в течение гарантийного срока, установленного в 24 месяца со дня подписания Акта выполненных Работ.

6.3. Если в течение гарантийного срока будут выявлены дефекты в Работах или их несоответствие условиям Договора, Подрядчик за свой счет обязуется устранить дефекты в течение 5 (пять) календарных дней с момента предъявления Заказчиком соответствующих требований. Гарантийный срок на устраненные дефекты в Работах начинается с момента устранения этих дефектов. Все расходы по устранению дефектов в Работах несет Подрядчик.

6.4. В случае, если задержка по устранению дефектов в Работах будет происходить по вине Подрядчика, то гарантийный срок продлевается на соответствующий период времени.

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Договором.

7.2. Ответственность Подрядчика:

7.2.1. В случае не предоставления в соответствии с условиями Договора расчета внутристрановой ценности в Работах, по форме установленное согласно Единой методике Подрядчик выплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от суммы Договора за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы Договора;

7.2.2. Штраф за некачественные материалы: в случае использования неоригинальных материалов, не соответствующих спецификации, Подрядчик уплачивает штраф в размере 10% от стоимости Договора и за свой счет переделывает работу.

7.2.3. В случае неисполнения Подрядчиком в установленном порядке обязательств по приобретению товаров, необходимых для выполнения Работ, у товаропроизводителей закупаемого товара и организаций, реализующих Проект по созданию новых производств по закупаемому товару, Подрядчик несет ответственность за неисполнение обязательства в виде штрафа в размере 20% от общей стоимости товара, приобретенного с нарушением обязательства, который должен быть оплачен поставщиком работ/услуг или может быть удержан Заказчиком до подписания сторонами соответствующего (окончательного) акта, подтверждающего прием - передачу выполненных работ/оказанных услуг.

7.2.4. В случае несоблюдения Подрядчиком требований законодательства Республики Казахстан в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды, санитарно-эпидемиологического благополучия населения и (или) внутренних нормативных документов Заказчика по указанным направлениям и (или) невыполнения требований Заказчика по устранению выявленных нарушений, Подрядчик несет ответственность в виде неустойки в размере 0,1%, от суммы Договора за каждое выявленное несоответствие, но не более 10% от общей стоимости Договора;

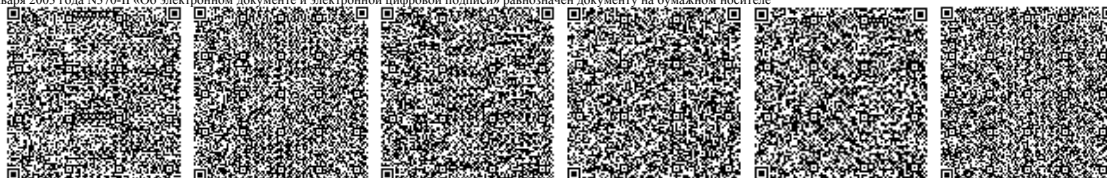
7.2.5. В случае просрочки Подрядчиком сроков выполнения Работ, оговоренных Договором, Подрядчик обязан оплатить Заказчику пеню в размере 0,1% от стоимости несвоевременно выполненных Работ, за каждый календарный день просрочки но не более 10% от общей суммы несвоевременно выполненных Работ;

7.2.6. В случае нарушения сроков устранения Подрядчиком выявленных недостатков согласно условиям Договора, Подрядчик выплачивает Заказчику в качестве пени сумму, эквивалентную 0,1% от общей суммы выявленных недостатков, за каждый календарный день просрочки, но не более 10 % от общей суммы выявленных недостатков;

7.2.7. В случае просрочки Подрядчиком сроков устранения замечаний по Работам, Подрядчик обязан оплатить Заказчику пеню в размере 0,1% от стоимости несвоевременно устраненных замечаний по Работам, за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от общей стоимости несвоевременно устраненных замечаний по Работам;

7.2.8. В случае отказа или невозможности Подрядчика выполнить свои обязательства по Договору, кроме случаев, предусмотренных разделом 11 Договора, Подрядчик обязан оплатить Заказчику штраф в размере 10% от суммы Договора.

7.2.9. При расторжении Договора в порядке, предусмотренном пунктом 8.7 Договора, Заказчик имеет право требовать, а Подрядчик





обязуется уплаты штрафа в размере 10 (десяти) процентов от суммы Договора.

7.2.10. За неисполнение обязательств, указанных в подпунктах 4.1.15 и 4.1.16 пункта 4.1. Договора, Подрядчик несет ответственность в виде штрафа в размере 1% от суммы Договора.

7.3. Подрядчик согласен на удержание Заказчиком суммы пени (штрафов), причитающейся Заказчику за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, из сумм, подлежащих оплате по настоящему Договору.

7.4. Ответственность Заказчика:

7.4.1. В случае задержки оплат по Договору, Заказчик должен выплатить Подрядчику пени в размере 0,1% от суммы неплатежа Работ, за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от общей суммы подлежащей оплате.

7.4.2. В случае задержки Заказчиком подписания Акта выполненных Работ, Подрядчик имеет право требовать от Заказчика выплаты пени в размере 0,1% от суммы Акта выполненных Работ, за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от общей суммы Акта выполненных Работ.

7.4.3. В случае просрочки предоставления Заказчиком документов (в случае если условиями договора требуется предоставление Заказчиком документов Подрядчику для выполнения Работ), вследствие которых Подрядчик не мог исполнить свои обязательства, предусмотренные Договором, Подрядчик имеет право требовать от Заказчика возмещения причиненных просрочкой убытков в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

7.5. В случае нарушения Подрядчиком своих обязательств по Договору, Заказчик направляет в установленном порядке информацию в уполномоченный орган по вопросам закупок для внесения сведений о Подрядчике в Перечень ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) АО «Самрук-Казына».

7.6. В случае нарушения Подрядчиком исполнения своих обязательств по Договору, Заказчик в соответствии с Порядком вправе удержать из суммы внесенного обеспечения исполнения Договора сумму штрафа, начисленную Подрядчику за нарушение им своих обязательств по Договору и возникшего в связи с этим ущерба.

7.7. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

7.8. В случае если сумма пени (штрафа) менее 50 000 (пятьдесят тысяч) тенге, то уведомление об удержании пени (штрафа) направляется Подрядчику только по электронной почте или факсимильной связью.

8. Порядок изменения, расторжение Договора

8.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Договор осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Порядком.

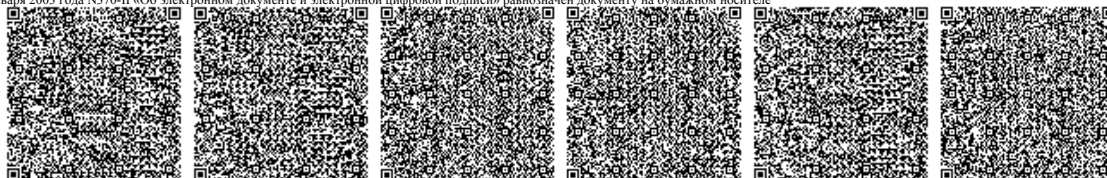
8.2. Не допускается вносить в проект либо заключенный Договор о закупках изменения, которые могут изменить содержание условий, проводимых (проведенных) закупок и/или предложения, явившегося основой для выбора Подрядчика, по иным основаниям, не предусмотренным соответствующими пунктом(ами) Порядка.

8.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в только следующих случаях: 1) предусмотренных пунктом 2 статьи 404 Гражданского кодекса Республики Казахстан; 2) при нарушении поставщиком своих обязательств; 3) ввиду обоснованной нецелесообразности приобретения товаров, работ, услуг; 4) выявления Заказчиком в процессе исполнения договора о закупках консультационных услуг предоставления потенциальным поставщиком недостоверной информации и/или ложных сведений об отсутствии конфликта интересов. При этом Заказчик вправе потребовать возмещения поставщиком убытков согласно условиям договора о закупках; 5) указанных в пункте 1 статьи 31 Порядка; 6) при нарушении одной из сторон договора о закупках обязательств по противодействию коррупции, предусмотренных условиями договора; 7) в иных случаях, определенных Порядком. Отказ от исполнения договора о закупках ввиду обоснованной нецелесообразности в Работы допускается при условии оплаты Заказчиком Подрядчику фактически понесенных им расходов.

8.4. Не допускается отказ Заказчика от исполнения договора в одностороннем порядке в случае обнаружения в закупках нарушений Уполномоченным органом по вопросам осуществления закупок в лице структурного подразделения АО «Самрук-Казына». В этом случае договор может быть расторгнут по обоюдному согласию Сторон в соответствии с требованиями законодательства РК и при оплате Подрядчику фактически понесенных им расходов на день расторжения Договора.

8.5. В случае если договор расторгается по вине Заказчика, Подрядчик имеет право требовать от Заказчика финансовое возмещение понесенных убытков и затрат, возникших вследствие ненадлежащего исполнения условий Договора, а также суммы, выставленных пени и штрафа.

8.6. При отказе Заказчика от исполнения Договора в одностороннем порядке, Заказчик направляет Подрядчику соответствующее письменное уведомление не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора. В





уведомлении должна быть указана причина расторжения Договора, должен оговариваться объем аннулированных договорных обязательств, а также дата вступления в силу расторжения Договора. При расторжении Договора Заказчик имеет право требовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 10 (десяти) процентов от суммы Договора. При расторжении Договора в порядке, предусмотренном подпунктами 1) и 3) пункта 8.3 Договора, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с исполнением Договора, на день расторжения.

8.7. Без ущерба каким-либо другим санкциям за нарушение условий Договора Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, направив Подрядчику письменное уведомление о расторжении:

8.7.1. если Подрядчик не может выполнить работы в срок, предусмотренный договором, или в течение периода продления этого Договора, предоставленного Заказчиком;

8.7.2. если Подрядчик не устраняет недостатки и несоответствия, выявленные в ходе выполнения работ и указанные Заказчиком, в течение периода времени, определенного Заказчиком;

8.7.3. если Подрядчик не может выполнить какие-либо другие свои обязательства по Договору;

8.7.4. если Подрядчик не выполняет часть или весь объем работ по Договору.

8.7.5. При этом Заказчик вправе требовать от Подрядчика возмещения убытков, причиненных расторжением договора.

8.8. При отказе Заказчика в случаях, предусмотренных подпунктом 13) пункта 1 статьи 65 Порядка, от увеличения суммы Договора на сумму, обоснованную Подрядчиком и подтвержденную Заказчиком, Договор может быть расторгнут по взаимному согласию Сторон.

8.9. Отказ от исполнения договора ввиду обоснованной нецелесообразности приобретения работ допускается в случае сокращения расходов Заказчика, связанного с чрезвычайным положением или другими негативными явлениями в экономике, либо на основании решения коллегиального исполнительного органа/наблюдательного совета (в случае отсутствия коллегиального исполнительного органа/наблюдательного совета органа управления/высшего органа (общее собрание участников) Заказчика в случае отсутствия производственной необходимости. При этом приобретение данных работ в текущем году не допускается. Отказ от исполнения Договора о закупках ввиду обоснованной нецелесообразности приобретения работ допускается при условии оплаты Подрядчику фактически понесенных им расходов.

8.10. Договор может быть расторгнут по обоюдному согласию между Сторонами. Сторона, инициирующая расторжение Договора, обязана письменно уведомить другую Сторону не более чем за 20 (двадцать) календарных дней о своем намерении. В этом случае расторжение Договора оформляется подписанием Сторонами соглашения о расторжении, в котором будут урегулированы вопросы окончания исполнения обязательств и проведение окончательных расчетов между Сторонами. При расторжении Договора в силу вышеуказанных обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с исполнением Договора, на день расторжения. При этом, Заказчик вправе требовать от Подрядчика возмещения убытков, причиненных расторжением Договора.

8.11. Заказчик вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление, если Подрядчик признается банкротом или неплатежеспособным. В этом случае расторжение осуществляется немедленно, и Заказчик не несет никакой финансовой обязанности по отношению к Подрядчику при условии, если расторжение Договора не наносит ущерба или не затрагивает каких-либо прав на совершение действий или применение санкций, которые были или будут впоследствии предъявлены Заказчику.

8.12. Уплата штрафов не освобождает Подрядчика от возмещения убытков, причиненных расторжением договора.

9. Корреспонденция

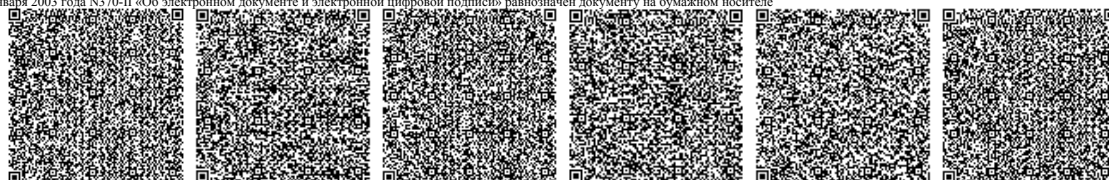
9.1. Если по условиям Договора необходимо вести какую-либо переписку, представлять или выпускать уведомления, инструкции, согласия, утверждения, сертификаты или чьи-либо решения и, если не оговорено иным образом, то такой вид переписки осуществляется в письменной форме без необоснованных отказов и задержек.

9.2. Все документы по переписке согласно или в связи с данным Договором должны иметь реквизиты Сторон с номером Договора.

9.3. Любая корреспонденция, уведомления, отчеты, запросы, требования, утверждения, согласия, инструкции, заказы, сертификаты или другие сообщения, которые по условиям этого Договора должны выполняться в письменной форме, должны предоставляться заблаговременно и вручаться нарочно или заказным письмом с почтовым уведомлением, факсом или по электронной почте с последующим предоставлением оригинала в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения факсового/электронного варианта.

9.4. Любое сообщение, отправленное курьерской почтой, телексом, телеграммой или факсом считается (при отсутствии подтверждения более раннего получения) доставленным в момент самой передачи.

9.5. Уведомление, отправленное заказным (авиа) письмом считается доставленным при условии наличия штампа почтового отделения или курьерской службы, подтверждающего доставку почты.





10. Срок действия Договора

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными лицами Сторон и действует до полного исполнения обязательств по Договору, а в части взаиморасчетов до их полного завершения.

11. Обстоятельства непреодолимой силы (Форс мажор)

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Для целей настоящего раздела «обстоятельство непреодолимой силы» означает событие, неподвластное контролю Сторон, и имеющее непредвиденный характер. Такие события могут включать, но не ограничиваться такими действиями, как военные действия, природные или стихийные бедствия, эпидемия, карантин, эмбарго и другие.

11.2. При возникновении обстоятельства непреодолимой силы Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, должна сообщить другой Стороне о предполагаемом сроке действия форс-мажора в письменной форме (уведомление) в течение 5 (пяти) календарных дней с момента наступления таких обстоятельств и их причинах, а также предоставить документы, подтверждающие факт наступления таких обстоятельств, выданные компетентным органом.

12. Порядок разрешения споров

12.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из настоящего Договора, разрешаются путем переговоров.

12.2. Если в результате таких переговоров Стороны не смогут разрешить спор по Договору, любая из Сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан, при этом, все споры, подлежащие рассмотрению в судах, рассматриваются в Специализированном межрайонном экономическом суде города Астаны. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются законодательством Республики Казахстан.

13. Противодействие коррупции

13.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны и их работники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

13.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны и их работники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

13.3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими способами, ставящего работника в определенную зависимость, и направленными на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

13.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме.

13.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его работниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

13.6. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции.

13.7. Стороны обязуются обеспечить реализацию процедур по проведению комплаенс проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.

13.8. Стороны отказываются от исполнения договора в одностороннем порядке при нарушении одной из сторон Договора обязательств по противодействию коррупции, предусмотренных условиями Договора.

14. Конфиденциальность

14.1. Стороны подписанием настоящего Договора выражают свое согласие на то, что содержание настоящего Договора, а также информация об оплате не являются конфиденциальными и доступны для третьих лиц на Веб-портале и/или в иных информационных системах уполномоченных органов и организаций Республики Казахстан. Иная документация и информация, передаваемая и/или





используемая Сторонами по настоящему Договору, является конфиденциальной и Стороны не вправе, без предварительного письменного согласия другой Стороны, передавать эту информацию третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан и Порядком. Абзац второй настоящего пункта не распространяется на случаи судебного рассмотрения вопросов, относящихся к предмету Договора, в интересах их практического разрешения или в случаях, в которых такое разглашение предписывается законодательством Республики Казахстан либо осуществляется по требованию уполномоченных на то государственных органов.

14.2. Подрядчик соглашается, что Заказчик также имеет право раскрывать АО «Самрук-Қазына» информацию по Договору, включая, но не ограничиваясь, информацию о реквизитах и деталях платежа, путем направления обслуживающими Заказчика банками-контрагентами выписок через защищенный канал передачи данных в информационно-аналитическую систему АО «Самрук-Қазына» с использованием требуемых протоколов каналов связи.

15. Оговорка по санкциям

15.1. Стороны соглашаясь с условиями настоящего Договора и на основании гарантий Подрядчика и добросовестно полагаясь на таковые. Подрядчик гарантирует, что: (а) ни Подрядчик, ни его аффилированные лица, ни все акционеры Подрядчика не включены в санкционный список Европейского союза, и (или) Великобритании, и (или) в санкционных списках SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List – список специально выделенных граждан и блокированных лиц), CAPTA (List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions – список иностранных финансовых институтов, для которых открытие или ведение корреспондентского счета или счета со сквозной оплатой запрещено или подчиняется одному или нескольким строгим условиям), NS-MBS (Non-SDN Menu-Based Sanctions List – список санкций, не основанный на SDN), администрируемый Управлением по контролю над иностранными активами Министерства финансов США (Office of Foreign Assets Control of U.S. Department of the Treasury), а также любой иной санкционный список, имеющий экстерриториальное действие. Соглашение Подрядчика с Договором не влечет нарушения санкций, указанных в подпункте (а) настоящего пункта; (b) в день, когда Подрядчик обязан исполнить соответствующее обязательство по Договору и до даты его фактического исполнения в соответствии с настоящим Договором – счета Подрядчика, в том числе собственные и корреспондентские, используемые для совершения платежей по Договору, находятся в банках или финансовых учреждениях, которые не включены в Сводный перечень лиц, групп и организаций, являющихся объектами финансовых санкций ЕС, в отношении которых действует режим заморозки активов (Consolidated List of persons, groups and entities subject, under EU Sanctions, to an asset freeze and the prohibition to make funds and economic resources available to them), и (или) Сводный список объектов финансовых санкций Управления по осуществлению финансовых санкций в Великобритании (Consolidated List of financial sanctions targets of the Office of Financial Sanctions Implementations in the UK), и (или) в списках SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List – список специально выделенных граждан и блокированных лиц), CAPTA (List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions – список иностранных финансовых институтов, для которых открытие или ведение корреспондентского счета или счета со сквозной оплатой запрещено или подчиняется одному или нескольким строгим условиям), NS-MBS (Non-SDN Menu-Based Sanctions List – список санкций, не основанный на SDN), администрируемый Управлением по контролю над иностранными активами Министерства финансов США (Office of Foreign Assets Control of U.S. Department of the Treasury); (c) лицо(а), подписывающее(ие) настоящую Договор от имени Подрядчика, не включены в санкционный список Европейского союза и (или) Великобритании, и (или) в списках SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List – список специально выделенных граждан и блокированных лиц), CAPTA (List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions – список иностранных финансовых институтов, для которых открытие или ведение корреспондентского счета или счета со сквозной оплатой запрещено или подчиняется одному или нескольким строгим условиям), NS-MBS (Non-SDN Menu-Based Sanctions List – список санкций, не основанный на SDN), администрируемый Управлением по контролю над иностранными активами Министерства финансов США (Office of Foreign Assets Control of U.S. Department of the Treasury), а также любой иной санкционный список, имеющий экстерриториальное действие.

15.2. В случае, если какая-либо гарантия Подрядчика окажется ложной, недостоверной и (или) неточной, Подрядчик обязан возместить другой Стороне прямые и/или косвенные убытки, возникшие в результате или в связи с недостоверностью или неточностью такой гарантии Подрядчика, не позднее 10 рабочих дней со дня получения требования другой Стороны. При этом, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке.

15.3. В случае, если после даты соглашения с Договором будет принят какой-либо новый Санкционный Акт или будут внесены изменения в какой-либо действующий Санкционный Акт, или в силу официального разъяснения или решения компетентного государственного органа соответствующей юрисдикции расширится или иным образом изменится сфера применения действующего Санкционного Акта («Новые Санкции»), и такие Новые Санкции: (а) по разумному и обоснованному заключению Стороны могут сделать невозможным или существенно затруднить исполнение другой Стороной своих обязательств по настоящему Договору и (или) (b) привели или могут привести к невозможности для такой Стороны получить продолжительный доступ к источникам финансирования и (или) прямым и/или косвенным убыткам для Стороны (по их разумному заключению); и (или) (c) повлекли либо могут повлечь нарушение, либо остановку поставок продукции/оказания услуг; (d) повлекут нарушения обязательств (ковантов) какой-либо из Сторон, содержащихся в существенных кредитных договорах какой-либо из Сторон, соблюдение которых невозможно или существенно затруднено Новыми Санкциями; и (или) (e) повлекли понижение кредитного рейтинга такой Стороны или существует вероятность такого понижения, подтвержденная в письменной форме соответствующим рейтинговым агентством (вместе – «Последствия Новых Санкций»), такая Сторона обязуется незамедлительно письменно уведомить об этом другую Сторону в течение 2 рабочих дней с момента принятия Новых санкций, (каждое уведомление, предусмотренное в настоящей статье, далее именуется «Уведомление о Санкциях») с приложением официально подтверждающих документов и о влиянии этих санкций на него.





15.4. Не позднее 2 рабочих дней со дня представления Уведомления о Санкциях, Стороны проведут встречу(и)/переговоры для добросовестного обсуждения и согласования своих позиций в отношении потенциального эффекта Новых Санкций на исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, а также о возможных законных и разумных мерах по предотвращению или возможному снижению такого негативного влияния Новых Санкций, включая внесение изменений в настоящий Договор, получение разрешений/лицензий от компетентного государственного органа соответствующей юрисдикции («Добросовестные переговоры»).

15.5. Тараптар жүргізілген адал келіссөздердің нәтижелері бойынша өзара қолайлы шешімге қол жеткізген кезде Тараптар өздері келіскен шараларды іске асыру үшін 5 жұмыс күні ішінде не олар келіскен өзге мерзім ішінде ақылға қонымды күш-жігер жұмсайды, Жана Санкциялардың бұзылуын немесе оларды Тараптардың осы Шартты орындауына қолдануын болғызбауға мүмкіндік беретін шаралар іске асырылуы мүмкін.

15.6. При недостижении Сторонами согласия по истечении 5 рабочих дней после проведения первого дня Добросовестных переговоров, любая Сторона имеет право в любое время направить Стороне, к которой применяются или в отношении которой возникли Новые Санкции, приведшие к Последствиям Новых Санкций («Запрещенная Сторона») уведомление о недостижении согласия («Уведомление о недостижении согласия»). В случае направления такого Уведомления о не достижении согласия, Сторона вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке и требовать возмещения понесенных прямых и/или косвенных убытков.

15.7. Без ограничения вышеприведенных положений, Стороны соглашаются, что в случае, если осуществление любых платежей по настоящему Договору в долларах США, либо в тенге по курсу Национального Банка Республики Казахстан на дату соответствующего платежа становится для Заказчика незаконным, невозможным или, по взаимному согласованию Сторон, иным образом нецелесообразным ввиду Новых Санкций, положения пункта 15.8 Договора подлежат применению в приоритетном порядке при условии, что по разумному мнению Сторон совершение платежа в альтернативной валюте позволяет Сторонам избежать Последствий Новых Санкций, и в таком случае, положения пунктов 15.5 и 15.6 Договора не подлежат применению.

15.8. Стороны настоящим подтверждают и соглашаются с тем, что, принимая во внимание неопределенность в международной банковской системе, если в любой момент осуществление любых платежей по настоящему Договору в долларах США, либо в тенге становится для Подрядчика незаконным, невозможным или, по взаимному согласованию Сторон, иным образом нецелесообразным, Заказчик обязуется уведомить Подрядчика об этом в письменной форме, и Стороны совместно согласовывают в письменной форме альтернативную валюту, в которой будет произведен такой платеж в тенге («Альтернативная валюта»), и реквизиты банковского счета Стороны-получателя такого платежа, Стороны обязуются оказать друг другу все необходимое и разумное содействие для успешного проведения платежа в согласованной валюте.

15.9. Если иное не указано в настоящем Договоре, если какие-либо суммы, содержащиеся в настоящем Договоре, по которым должны производиться платежи или расчёты, указаны, рассчитаны или определены (в том числе в случае применения пункта 15.8 Договора в тенге, в рублях или в иной валюте, то Стороны соглашаются, что для целей осуществления таких платежей или расчётов в долларах США данные суммы будут пересчитываться в доллары США по курсу Национального Банка Республики Казахстан на дату соответствующего платежа или расчёта (даты, к которой привязан платеж или расчёт).

16. Прочие условия

16.1. Договор составлен на русском и государственном языках, в количестве 2 (два) экземпляров, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Каждый экземпляр включает договор на государственном и русском языках. В случае расхождения между текстами приоритет имеет русский текст Договора. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются Стороны, должны соответствовать данным условиям.

16.2. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями при условии совершения их в письменном виде и подписания уполномоченными лицами Сторон.

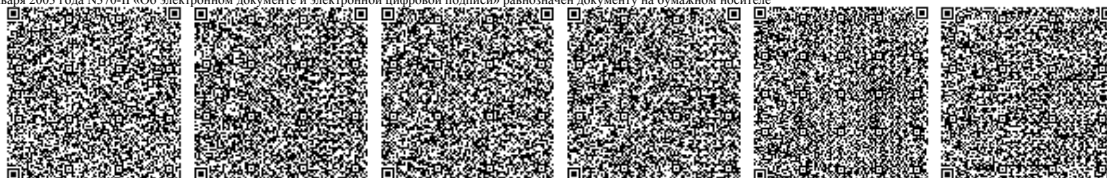
16.3. Договор составлен и регулируется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

16.4. Стороны, в течение исполнения Договора и по окончании исполнения Договора должны в обязательном порядке осуществлять сверку взаиморасчетов, с двусторонним подписанием акта сверки. При этом, акты сверок должны быть подписаны уполномоченными представителями Сторон и скреплены печатью организации (при наличии).

16.5. При исполнении своих обязательств по Договору Заказчик и Подрядчик, включая их представителей, обязуются полностью соблюдать законодательство Республики Казахстан, в том числе в области противодействия коррупции, охраны окружающей среды, безопасности и охраны труда, налогообложения и коммерческой тайны, и иной конфиденциальной информации. Стороны должны не допускать или снижать негативное воздействие результатов своей деятельности на экологию, экономику и общество. При выявлении риска, связанного с оказанием такого воздействия Сторонам необходимо принимать меры, направленные на прекращение или предупреждение такого воздействия.

16.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по Договору третьей стороне без письменного согласия с другой Стороны.

16.7. В случае изменения реквизитов, Стороны обязаны уведомить друг друга путем направления оригинала письма в трехдневный срок обо всех изменениях. В противном случае убытки возлагаются на виновную Сторону.





16.8. Во всем ином, не оговоренном Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

17. Места нахождения и банковские реквизиты Сторон

Акционерное общество "Казахстанская компания по
управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity
Grid Operating Company) "KEGOC"

г.Астана, район Сарайшык, проспект Тәуелсіздік, здание, 59

БИН 970740000838

БИК HSBKKZKX

ИИК KZ736010111000023853

АО "Народный Банк Казахстана"

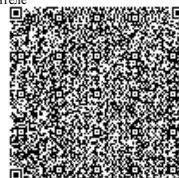
Тел.: +7 (717) 269-3824

БИН _____

БИК _____

ИИК _____

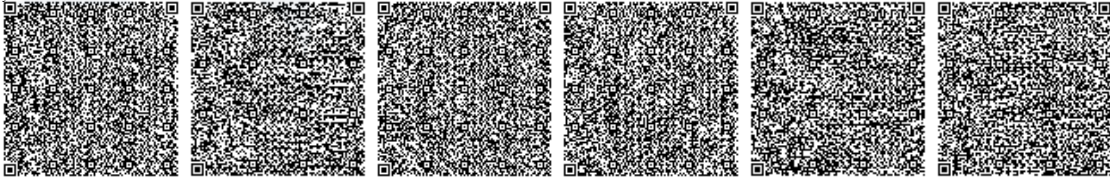
Тел.: _____





Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг

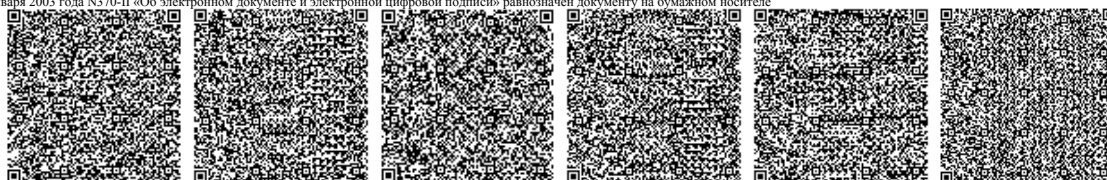
№ строки ПП	Наименование и краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Общее к-во	К-во	Ед. изм.	Признак НДС РК	Сумма	Место поставки	Условия поставки	Срок поставки	Условия оплаты
398-2 Р	Работы по текущему ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений, Работы по текущему ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений	Работы по восстановлению герметичных швов кровли стилобатов здания	1.000	1.000	-		17 000 000	КАЗАХСТАН, г.Астана, проспект Тәуелсіздік, 59	-	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%





Техническая спецификация

В соответствии с технической спецификацией, размещенной в составе пакета документации запроса ценового предложения.





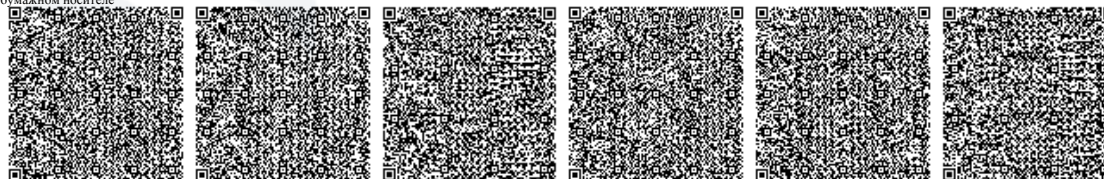
Прогнозный/Фактический расчет доли внутристрановой ценности в договоре на оказание услуг/выполнение работ

№ _____ от _____

№ п/п	Поставщик*	Код ЕНС ТРУ*	Наименование и краткое описание приобретенных товаров	Код единицы измерения в соответствии с МКЕИ	Объем закупки		Выписка из реестра казахстанских товаропроизводителей						Код страны происхождения товара	Внутристрановая ценность в товаре, в тенге	Внутристрановая ценность в договоре, %
					в единице измерения по ст.5	в денежном выражении	Регистрационный номер	Наименование производимого товара казахстанского происхождения	Наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя	БИН/ИИН товаропроизводителя	Дата включения в реестр казахстанских товаропроизводителей	Доля внутристрановой ценности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 (7*13/100%)	16 ($\sum 15 / \sum 7 * 100\%$)
														0,00	x
						0,00								0,00	0,00%

Примечание:

- Указывается Поставщик товара, которым может являться как сам Контрагент по договору, так и его поставщики.
- Код товара по Единому номенклатурному справочнику (ЕНС ТРУ). Доступен по адресу: <http://www.enstru.skc.kz/>. Должен соответствовать коду ЕНС ТРУ в выписке из реестра казахстанских товаропроизводителей (при наличии).
- Регистрационный номер. Пример: 20003886.
- Наименование производимого товара казахстанского происхождения, согласно выписке из реестра казахстанских товаропроизводителей.
- Наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя.
- БИН/ИИН товаропроизводителя (не обязательно соответствует БИН/ИИН-у поставщика).
- Дата включения в реестр казахстанских товаропроизводителей. Пример: 25.03.2026.
- Доля внутристрановой ценности (%) в товаре, указанная в выписке из реестра казахстанских товаропроизводителей. В случае отсутствия выписки равна 0.
- Код страны происхождения товара в соответствии с классификатором стран.





Оказанные услуги/выполненные работы в рамках договора

№ п/п	Исполнитель/ Субподрядчик	Номер договора	Стоимость договора	Суммарная стоимость товаров, закупаемых/закупленных Исполнителем или субподрядчиком в рамках договора	Суммарная стоимость договоров субподряда, заключаемых/заключенных в рамках исполнения договора	Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего/выполнившего договор	Доля внутристрановой ценность в договоре, (в денежном выражении)
1	2	3	4	5(из табл.1)	6	7	8(=(4-5-6)*7)
							0,00
							0,00

Итоговый расчет внутристрановой ценности в договоре

№ п/п	Исполнитель	Договор	Дата договора	Валюта договора	Общая стоимость договора о закупке работ (услуг)	внутристрановая ценность в договоре, %
1	2	3	4	5	6	7 (= $\sum 15(\text{табл.1}) + \sum 8(\text{табл.2}) / 6 * 100\%$)
						100

Примечание:
Доля внутристрановой ценности рассчитывается согласно Единой методики расчета организациями внутристрановой ценности, утвержденной приказом Министра по инвестициям и развитию РК №260 от 20.04.2018 г.

